

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Specifiche Intervento MEV 2019_009_SIES_FASE_1-D.lgs.123/2018

Versione 1.1 del 24/09/2020

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo
Elaborato da	*Emma Caporizzo;Umberto Mignogna*
Verificato da	*Vito Bufi*
Approvato da	*Paolo Ceccanti*
Data approvazione	*24/09/2020*
Livello di riservatezza	*L3*

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	07/07/2020		Prima Emissione
1.1	24/09/2020		Seconda Emissione Revisione a seguito della nota dell'Amministrazione del 04/09/2020 - Riscontro Scheda 2019_9 Fase 1.docx.pdf_signed.pdf (SIUS) e nota dell'Amministrazione del 17/09/2020 - Integrazione Scheda Sies 2019_9(1).docx.pdf_signed.pdf (SIEP) **Integrazioni SIUS** • Nel cap. 2 a pag. 11 sostituita la parola 'Giudice di sorveglianza' con 'Tribunale di sorveglianza'; • Al par. 4.2.1 alla pag. 20 è stato esplicitato che la scelta dell'oggetto non è obbligatoria; • Al par. 4.2.2 alla pag. 27 modificata la fig. 6 e la sua descrizione, eliminando l'obbligatorietà in corrispondenza del difensore e rimossa la sezione per l'indicazione del Tribunale Competente; • Al par. 4.2.3 a pag.29 eliminato la frase ", entro i termini previsti," riferita al Decreto di Designazione; • Al par. 4.2.3 a pag. 31 eliminata la frase "Il rigetto dell'istanza è sempre subordinato,

			pertanto, ad una valutazione di tipo collegiale"; • Al par. 4.2.3 a pag. 32 modificata la frase "deve essere inibita la fase di validazione, deposito e trasmissione"; • Al par. 4.2.4 a pag. 33 esplicitata la non obbligatorietà per la data di esecutività; • Al par. 4.2.5 rivista tutta la gestione del procedimento in caso di emissione Ordinanza di conferma Decisione Magistrato Relatore; • Al par. 4.2.6 alle pag. 40 e 41 è stata prevista la suddivisione tra le statistiche di 'Trasmette Atti al Presidente' e di 'Ordinanze non Emesse'; • Al par. 4.2.8 e 4.2.9 eliminata la dicitura 'URGENTE' nella figura del template di esempio e specificato che la statistica è solo per TDS e TDSM; **Integrazioni SIEP** • Al par. 4.3.1 alla pag. 56 è stata introdotta la richiesta di sdoppiare le descrizioni tra SIUS e SIEP in riferimento agli oggetti per il 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)'; • Al par. 4.3.1 alla pag. 56 recepito l'allineamento della Label del pulsante in Ammissione/Applicazione provvisoria; • Al par. 4.3.1.1 alla pag. 59, previsto in campo esito ordinanza; Aggiornate anche la fig. 41 a pag. 63, la fig. 45 pag. 68; • Alle pag. 60, 64, 68, 77, 82, 83, 86 è stato esplicitato che le interfacce devono contenere i tasti funzionali di Torna Indietro, modifica, cancella e validazione;

			• Al par. 4.3.2.2 alla pag. 74 recepito l'allineamento della Label del pulsante in Concessione/Ratifica; • Al par. 4.3.3 a pag. 88 recepito quanto richiesto per la funzione di statistiche lavoro magistrati e riepilogo ispettivo; • Al par. 4.7.12 aggiunta la gestione del mapping in tabella cg_refs_code per l'integrazione per SIEP di cui al punto 1;

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Anna Maria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Pasquale Lamattina	RTI		Referente Tecnico
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Fabio Mazzocchi	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Responsabile PMO
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Edoardo Lamuraglia	RTI		Referente qualità
Francesco Rosati	RTI		Referente qualità
Andrea Castorino Alessandro Lanari	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente Metrico

INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE 9

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 9
1.2 RIFERIMENTI 9
1.3 GLOSSARIO 10
1.3.1 DEFINIZIONI 10
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 10

2 DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO 12

2.1 CONVENZIONI 14
2.2 ELENCO REQUISITI 14
2.2.1 REQ-SIE-009-01 (SIUS) 14
2.2.2 REQ-SIE-009-02 (SIUS) 14
2.2.3 REQ-SIE-009-03 (SIUS) 15
2.2.4 REQ-SIE-009-04 (SIUS) 15
2.2.5 REQ-SIE-009-05 (SIUS) 15
2.2.6 REQ-SIE-009-06 (SIUS) 15
2.2.7 REQ-SIE-009-07 (SIUS) 15
2.2.8 REQ-SIE-009-08 (SIUS) 15
2.2.9 REQ-SIE-009-09 (SIUS) 16
2.2.10 REQ-SIE-009-10 (SIUS) 16
2.2.11 REQ-SIE-009-11 (SIUS) 16
2.2.12 REQ-SIE-009-12(SIEP) 16
2.2.13 REQ-SIE-009-13 (SIEP) 16
2.2.14 REQ-SIE-009-14(SIEP) 16
2.2.15 REQ-SIE-009-15(SIEP) 17

3 ARCHITETTURA DEL SISTEMA 18

3.1 ARCHITETTURA 18
3.2 WEB SERVICES 18
3.3 XSD 19
3.4 CONFIGURAZIONE 19
3.5 TUTORIAL 19

4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 20

4.1 AMBITO NORMATIVO 20
4.1.1 D.lgs. 123/2018 20
4.2 ADEGUAMENTO D.LGS. 123/2018 – SOTTOSISTEMA SIUS 20
4.2.1 REQ-SIE-009-01 TDS - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e TDSM - Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) 20
4.2.2 REQ-SIE-009-02 TDS/TDSM - Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione 25
4.2.3 REQ-SIE-009-03 TDS/TDSM - Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria 29
4.2.4 REQ-SIE-009-04 TDS/TDSM - Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria 33

4.2.5 REQ-SIE-009-05 TDS/TDSM - Provvedimento di Conferma Ordinanza Applicazione Provvisoria 36
4.2.6 REQ-SIE-009-06 - REQ-SIE-009-07 (Statistiche Misura Alternativa - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)) 40
4.2.7 REQ-SIE-009-08 TDS/TDSM (Aggiornamento Statistica Movimento Provvedimenti per Oggetti) 44
4.2.8 REQ-SIE-009-09 TDS/TDSM Modifica pagina richiesta atti istruttori 45
4.2.9 REQ-SIE-009-10 TDS/TDSM Statistica Atti Istruttori con Data Richiesta Restituzione 49
4.2.10 REQ-SIE-009-11 (UDS/UDSM – TDS/TDSM Integrazione Lista Mittenti) 51
4.3 ADEGUAMENTO D.LGS. 123/2018 – SOTTOSISTEMA SIEP 53
4.3.1 REQ-SIE-009-12 SIEP - 'Applicazione Provvisoria misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' 55
4.3.2 REQ-SIE-009-13 SIEP – 'Conferma dell'Ammissione Provvisoria misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' e REQ-SIE-009-14 SIEP - 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' 71
4.3.3 REQ-SIE-009-15 SIEP - Aggiornamento della funzione di riepilogo ispettivo e Statistiche lavoro magistrati 87
4.4 GESTIONE DEI TEMPLATE – SOTTOSISTEMA SIUS E SIEP 89
4.5 MODULI SW 92
4.6 INTERFACCE UTENTE 92
4.7 BASI DATI 92
4.7.1 Base Dati - REQ-SIE-009-01 TDS - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e TDSM - Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) 92
4.7.2 Base Dati - REQ-SIE-009-02 (TDS/TDSM - Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione) 93
4.7.3 Base Dati - REQ-SIE-009-03 (TDS/TDSM - Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria) 94
4.7.4 Base Dati - REQ-SIE-009-04 (TDS/TDSM - Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria) 94
4.7.5 Base Dati - REQ-SIE-009-05 (TDS/TDSM - Provvedimento di Conferma Ordinanza Applicazione Provvisoria) 95
4.7.6 Base Dati - REQ-SIE-009- 06 (TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Non Emesse (Trasmessi Atti al Presidente)) 95
4.7.7 Base Dati - REQ-SIE-009- 07 (TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Provvisorie Esecutive senza decisione del Collegio) 95
4.7.8 Base Dati - REQ-SIE-009- 08 (Aggiornamento Statistica Movimento Provvedimenti per Oggetti) 95
4.7.9 Base Dai - REQ-SIE-009- 09 (Modifica pagina Richiesta Atti Istruttori) 95
4.7.10 Base Dati - REQ-SIE-009- 10 (Statistica Atti Istruttori con Data Restituzione) 95
4.7.11 Base Dati - REQ-SIE-009-11 (UDS – TDS Integrazione Lista Mittente Atto) 96
4.7.12 Base Dati - REQ-SIE-009-12 SIEP - 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' 96
4.7.13 Base Dati - REQ-SIE-009-13 SIEP - 'Ammissione Provvisoria misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' 96
4.7.14 Base Dati - REQ-SIE-009-14 SIEP – 'Conferma Ammissione Provvisoria misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' 96
4.7.15 Base Dati - REQ-SIE-009-15 SIEP - Aggiornamento della funzione di riepilogo ispettivo e Statistiche lavoro magistrati 97
5 PIANO DELLE ATTIVITÀ 98
5.1 CICLO DI SVILUPPO 98
5.2 PIANO DELLE ATTIVITÀ 98
5.3 GANTT 98
5.4 VINCOLI 99
5.5 LUOGO DI LAVORO 99
6 DIMENSIONAMENTO 100

6.1 STIMA DELL'EFFORT PREVISTO 100
6.2 DETTAGLIO COSTI 100

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento riporta le specifiche di intervento che sarà realizzato nell'ambito del sistema SIES al fine di soddisfare i requisiti espressi dall'Amministrazione in relazione alla richiesta di adeguamento normativo del Sistema, nella sua interezza, al D.lgs. 123/2018 e al D.lgs. 121/2018.

L'intervento in oggetto è stato richiesto con comunicazione m_dg.DOG07AR.08082019.0000017.U.

Rientra nel servizio di Manutenzione Evolutiva ed è classificato come di seguito riportato:

Scheda di Intervento	*2019_09*
Oggetto	*Adeguamento normativo SIES al D.lgs. 123/18 e 121/18*
Complessità	*Alta*
Servizio	*MEV*

Tale documento espone gli interventi attinenti alle funzioni da prevedere nel sistema in base alle novità normative del decreto D.lgs.123/18 (maggiorenni e minorenni).

Con lo scopo di rendere l'intervento coerente ed auto consistente gli interventi saranno relativi ai sottosistemi SIEP e SIUS.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1	m_dg.DOG07AR.08082019.0000017.U_Nota_ Scheda_n.9.docx.pdf	Richiesta Scheda di Intervento
RIF2	m_dg.DOG07AR.25_10_2019.0000096.U_Richiesta Riemissione _ Nota_Schedanr9SIES.docx_signed.pdf	Nota per Riemissione della Scheda di Intervento
RIF3	SIES-SIUS-ModificheDecretoLegislativon.123.doc	Documento dei requisiti fornito dal GdL SIES allegato alla Richiesta Scheda di Intervento
RIF4	SIES-SIEP-ModificheDecretoLegislativon.123.doc	Documento dei requisiti fornito dal GdL SIES allegato alla Richiesta Scheda di Intervento
RIF5	SIUT-SIES-VR-1.2-20200626 Flussi Decreto 121_123_2018.pdf	Documento dei flussi SIEP –SIUS per D.lgs. 123/2018 e 121/2018

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF6	SIGI_PNL_AA_2017 04 12_1.2_Architettura SIES.doc	Documento di Architettura

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office

Sigla	Descrizione
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 Definizione dell'Obiettivo

Nell'ambito del progetto SIES si chiede di intervenire per adeguare il sistema, a seguito del D.lgs. 123/18 e del D.lgs. 121/18.

In relazione al D.lgs. 123/18, la novità più significativa riguarda l'art. 4 comma 1 lett. B) nr. 3 del suddetto decreto che aggiunge il **comma 1 ter all'art. 678 c.p.p**.

Esso ridimensiona l'ambito di operatività del procedimento di Sorveglianza per quanto riguarda la concessione di misure alternative.

Qualora la pena da scontare, per i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p. (c.d." liberi sospesi") non sia superiore a 18 mesi, è stata attribuita al magistrato "relatore" (designato secondo le procedure tabellari) il potere di decidere in via provvisoria sulle istanze di misura alternativa, con ordinanza emessa senza formalità, entro un termine assegnato dal Presidente del Tribunale.

Se l'ordinanza viene emessa, la sua esecutività resta sospesa per il termine di giorni 10, entro i quali, gli interessati (condannato, suo difensore o pubblico ministero da individuarsi nel procuratore generale ex art. 678 comma 3 c.p.p.) possono fare opposizione nel qual caso si procede con rito ordinario.

Si procede, altresì, con il rito ordinario se il magistrato non emette ordinanza.

In caso di emissione dell'ordinanza di concessione di misure alternative, decorso il termine per l'opposizione, il Tribunale si riunisce in camera di consiglio e senza formalità (da intendersi senza la presenza delle parti e presumibilmente con decreto) procede alla conferma del provvedimento provvisorio.

Se il Tribunale decide di non confermare l'ordinanza del magistrato, non emette alcun provvedimento motivato ma fissa l'udienza affinché si proceda con il rito ordinario.

Altre modifiche di rilievo attengono al potere del Tribunale di Sorveglianza, nell'ambito del procedimento di **revoca** delle misure alternative, di decidere anche in ordine all'eventuale **sostituzione** della misura con un'altra di diversa natura (art. 51 ter novellato) o il potere dello stesso magistrato di sorveglianza di eseguire (e non solo adottare) il provvedimento di **cessazione** della misura alternativa divenuta non più ammissibile, con il conseguente accompagnamento in Istituto penitenziario direttamente disposto dal Giudice (art. 51 bis novellato).

Per le pene accessorie (secondo il nuovo articolo 51 quater) è prevista, inoltre, che la loro esecuzione possa esserci anche in pendenza di una misura alternativa e non solo all'esito della stessa, salvo che il Tribunale di Sorveglianza ne disponga la sospensione per prevalenti esigenze di reinserimento. In caso di revoca della misura il Tribunale dovrà poi decidere anche sulle pene accessorie, se in corso di esecuzione, ed eventualmente computarne il periodo già espiato.

A seguire si riportano gli ambiti di intervento relativi alla prima fase di realizzazione inerente all'adeguamento del sistema SIES limitatamente al D.lgs. 123/18 e alle seguenti macro funzionalità:

- Gestione della concessione delle misure alternative alla detenzione relativa dell'introduzione dell'art. 678 c1 ter (per SIUS e per SIEP);
- Gestione del decreto di designazione del magistrato (SIUS);
- Gestione dell'Ammissione Provvisoria (art. 678 c1 ter) e della sua esecutività (per SIUS e per SIEP);
- Gestione della Conferma dell'Ammissione Provvisoria (per SIUS e per SIEP);
- Introduzione di nuove funzioni di Estrazione Dati relative alle novità dell'art. 678 c1 ter (SIUS);
- Allineamento della Statistica Movimento Provvedimenti Per Oggetti (SIUS);
- Integrazione sulle funzioni di Richiesta Atti Istruttori e gestione lista mittenti con "Gruppo Di Osservazione E Trattamento (SIUS);
- Allineamento della funzione di Riepilogo Ispettivo in relazione all'Ammissione Provvisoria e all'ordinanza/decreto di Conferma (SIEP).

Restano esclusi, in questa prima fase di analisi e realizzazione, i requisiti relativi al D.lgs. 123/2018 che afferiscono alla:

- Gestione della 'Revoca dell'Ammissione Provvisoria - art. 678 comma 1-ter c.p.p.' e relativa funzione di Estrazione Dati;
- Sostituzione di una misura alternativa (art. 51 ter O.P.);
- Sospensione delle pene accessorie (art. 51 quater O.P.);
- Atri interventi SIUS (integrazione Lavoro Pubblica Utilità, Rettifica del Lavoro Esterno).

2.1 Convenzioni

Sulla base degli ambiti di progetto e dei tipi di requisito, la convenzione per l'identificazione dei requisiti è riportata di seguito.

Ciascun requisito è individuato da un identificativo univoco nella forma [**REQ-SIS-nnn-mm**], dove:

- **REQ** Requisito;
- **SIS** identifica il sistema (cfr. SIUT-GEN-SN-2.2-20191023-Standard di nomenclatura);
- **nnn** è il numero della scheda di richiesta intervento;
- **mm** è il numero progressivo del requisito espresso dall'Amministrazione.

2.2 Elenco Requisiti

Gli interventi di questo obiettivo possono riassumersi nei requisiti funzionali di seguito descritti, ed attengono a quanto richiesto nel documento "m_dg.DOG07AR.08082019.0000017.U_Nota_ Scheda_n.9.docx.pdf" [RIF1] e fanno riferimento al **D.lgs. 123/2018** descritto nella definizione dell'obiettivo.

I requisiti elencati si riferiscono ad interventi da realizzare nell'ambito dei sottosistemi SIUS (Maggiorenni e Minorenni) e SIEP (Maggiorenni e Minorenni) limitatamente alla macro funzioni specificate al paragrafo precedente.

2.2.1 REQ-SIE-009-01 (SIUS)

In relazione all'articolo 678 c.p.p. comma 1 ter, introdotto con D.lgs. 123/2018, gli uffici Tribunali di Sorveglianza maggiorenni (TDS) devono essere abilitati all'emissione di un'ordinanza con contenuto di '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ', mentre gli uffici Tribunali di Sorveglianza minorenni (TDSM) devono essere abilitati all'emissione di un'ordinanza con contenuto di '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)** '.

2.2.2 REQ-SIE-009-02 (SIUS)

In relazione all'articolo 678 c.p.p. comma 1 ter, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM), in tema di semplificazione della procedura, designa, dopo aver acquisito i documenti e le necessarie informazioni, il magistrato relatore per l'emissione un'ordinanza di ammissione provvisoria per una misura alternativa di all'articolo 656, comma 5.

2.2.3 REQ-SIE-009-03 (SIUS)

Nell'ambito degli uffici Tribunali di Sorveglianza (TDS/TDSM), in relazione all'articolo 678 c.p.p. comma 1 ter, il magistrato designato può emettere **un'ordinanza di ammissione provvisoria** ad una misura alternativa di cui all'articolo 656, comma 5.

2.2.4 REQ-SIE-009-04 (SIUS)

Caratterista fondamentale dell'ordinanza di ammissione provvisoria è la sua non immediata esecutività.
Con il requisito in oggetto il sistema deve prevedere una nuova funzione, nell'ambito degli uffici Tribunali di Sorveglianza (TDS/TDSM), che permetta al magistrato designato di poter inserire la data a partire dalla quale l'ordinanza di ammissione provvisoria della misura diverrà esecutiva.

2.2.5 REQ-SIE-009-05 (SIUS)

Emissione del provvedimento di **Conferma (ratifica) dell'Applicazione Provvisoria della misura** da parte del Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM). Il sistema deve permettere di inserire il provvedimento di conferma sia come Ordinanza che come Decreto.

2.2.6 REQ-SIE-009-06 (SIUS)

Nell'ambito degli uffici Tribunali di Sorveglianza (TDS/TDSM), prevedere una funzione di estrazione dati per il recupero dei procedimenti SIUS con contenuto 'Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ', nel caso dei maggiorenni (TDS), o con contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**', per i minorenni (TDSM), per i quali il magistrato designato ha proceduto alla 'non emissione' dell'ordinanza trasmettendo gli atti al Presidente.

2.2.7 REQ-SIE-009-07 (SIUS)

Nell'ambito degli uffici Tribunali di Sorveglianza (TDS/TDSM), prevedere una funzione di estrazione dati per il recupero dei procedimenti SIUS con contenuto 'Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ', nel caso dei maggiorenni (TDS), o con contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**', per i minorenni (TDSM), con data di esecutività inserita, ma privi di decisione da parte del Collegio.

2.2.8 REQ-SIE-009-08 (SIUS)

Intervenire sull'aggiornamento della funzione STATISTICHE – MOVIMENTO PROVVEDIMENTI PER OGGETTI in modo da integrare la nuova tipologia di ordinanza provvisoria di cui al requisito REQ-SIE-009-03.

2.2.9 REQ-SIE-009-09 (SIUS)

Intervenire sulle pagine di richiesta di atti istruttori al fine di indicare la data entro cui l'atto deve essere restituito all'ufficio di Sorveglianza che ne ha fatto richiesta.

2.2.10 REQ-SIE-009-10 (SIUS)

Prevedere una nuova funzione di estrazione dati, nel menù Statistiche/Monitoraggio, che conteggi ed estrapoli la lista dei procedimenti per i quali, in fase di richiesta di un atto istruttorio, sia stata indicata una determinata data di scadenza entro il quale far pervenire l'atto richiesto.

2.2.11 REQ-SIE-009-11 (SIUS)

Stante quanto prescritto dall'art. 57 O.P., nella maschera di iscrizione di un procedimento SIUS, nella combo box dei mittenti, occorre aggiungere la voce "gruppo di osservazione e trattamento".

2.2.12 REQ-SIE-009-12(SIEP)

In relazione ai requisiti REQ-SIE-009-03 e REQ-SIE-009-04 che prevedono l'implementazione di **un'ordinanza di ammissione provvisoria** secondo quanto previsto all'articolo 678 c.p.p. comma 1 ter, gli uffici PM (Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario) e PMM (Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni) devono poter gestire l'esecuzione dell'ammissione provvisoria della misura alternativa art. 678 c.p.p. comma 1 ter.

2.2.13 REQ-SIE-009-13 (SIEP)

In relazione al requisito REQ-SIE-009-05 che prevedono l'implementazione della **Conferma di un'ordinanza di ammissione provvisoria,** gli uffici PM (Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario) e PMM (Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni) devono poter gestire la **Conferma** (**Ratifica**) dell'ammissione provvisoria della misura alternativa art. 678 c.p.p. comma 1 ter.

2.2.14 REQ-SIE-009-14(SIEP)

Nell'ambito degli uffici PM (Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario) e PMM (Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni) integrare la gestione dell'ordinanza legata al contenuto SIUS di '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ' e '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)** ' per rito ordinario.

2.2.15 REQ-SIE-009-15(SIEP)

Prevedere l'aggiornamento delle funzioni di 'riepilogo ispettivo' e 'statistiche lavoro magistrati', in modo da integrare la nuova tipologia di ordinanza di ammissione provvisoria (art. 678 c.p.p. comma 1 ter) e l'ordinanza/decreto di ratifica dell'ammissione provvisoria. Allineare anche lo stato di esecuzione.

3 Architettura del Sistema

3.1 Architettura

L'intervento in oggetto non introduce variazioni architetturali, rispetto al sistema attuale.

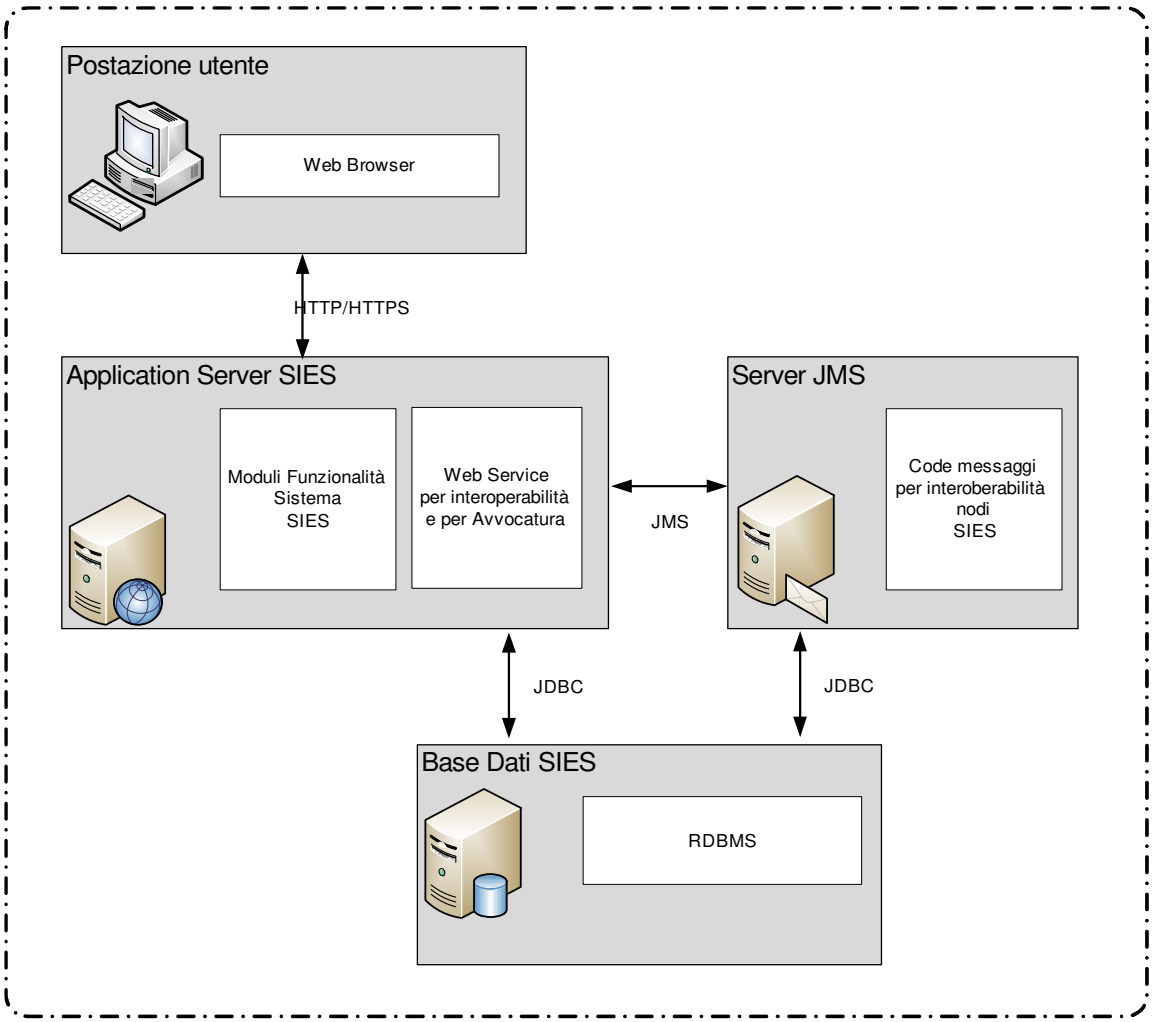


Figura 1: Architettura Generale Sistema SIES

Per la descrizione dettagliata dell'architettura del sistema SIES si rimanda al documento architetturale [RIF6].

3.2 WEB services

N.A.

3.3 XSD

N.A.

3.4 Configurazione

N.A.

3.5 Tutorial

N.A.

4 Descrizione dell'Intervento

4.1 Ambito Normativo

4.1.1 D.lgs. 123/2018

In relazione al Capo II: DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI, Art. 4: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione, all'articolo 678, viene inserito il comma 1-ter che recita quanto segue:

«1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato.
Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.»;

4.2 Adeguamento D.lgs. 123/2018 – Sottosistema SIUS

In riferimento all''introduzione del **comma 1 ter all'articolo 678 c.p.p.**, l'ufficio Tribunale di Sorveglianza (ufficio TDS) e l'ufficio Tribunale di Sorveglianza dei Minorenni (TDSM), per mezzo di un magistrato designato, possono applicare in via provvisoria misure alternative ex art. 656 commi 5 e 6 c.p.p. (TDS) e misure penali di comunità (TDSM), per procedimenti relativi a condanne per pene fino a 18 mesi.

Nasce, pertanto, l'esigenza di dover gestire due nuovi contenuti in fase di iscrizione di un procedimento SIUS, uno per TDS e l'altro per TDSM.

4.2.1 REQ-SIE-009-01 TDS - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e TDSM - Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)

Nell'ambito dell'ufficio Tribunale di Sorveglianza (ufficio TDS), il contenuto da integrare è il seguente:

- Concessione misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)

mentre nell'ambito dell'ufficio Tribunale di Sorveglianza dei Minorenni (TDSM), il contenuto da integrare è il seguente:

- Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)

Per entrambi i contenuti vanno associati i seguenti oggetti:

- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);

In corrispondenza della voce "Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)", occorre prevedere un sotto elenco con le seguenti descrizioni, **la cui selezione, come già avviene attualmente, non sarà obbligatoria**:

- Detenzione Domiciliare Donna Incinta o Madre di Prole di Età Inferiore Ad Anni Dieci con Lei Convivente;
- Detenzione Domiciliare Padre, Esercente la Potestà, di Prole di Età Inferiore Ad Anni Dieci con Lui Convivente;
- Detenzione Domiciliare Persona in Condizioni di Salute Particolarmente Gravi, Che Richiedano Costanti Contatti con i presidi sanitari territoriali;
- Detenzione Domiciliare Persona di Età Superiore a Sessanta Anni Se Inabile Anche Parzialmente
- Detenzione Domiciliare Persona Minore di Anni Ventuno per Comprovate Esigenze di Salute, di Studio, di Lavoro e di Famiglia;
- Detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 bis O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Detenzione domiciliare per ultrasettantenni (art. 47 ter comma 01 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);

NB: per le implementazioni delle misure penali di comunità, cosi come normate dal d.lgs. 121/2018, si rimanda alla fase successiva di realizzazione come indicato nella tabella al par. 5.2.

L'introduzione dei due contenuti, uno per TDS e l'altro per TDSM, operativamente si traduce nella possibilità di poter scegliere una nuova voce nella combo-box dei contenuti nella pagina di iscrizione di un procedimento SIUS, così come mostrato nella figura che segue:

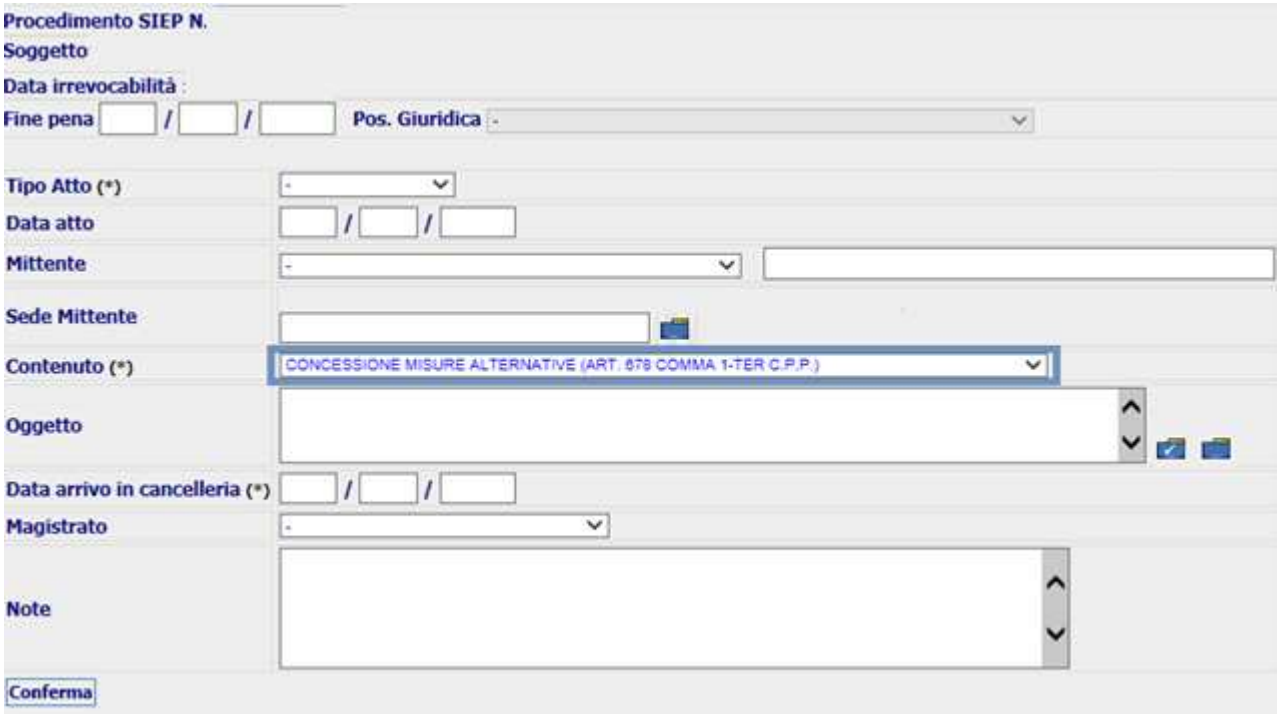


Figura 2: Pagina iscrizione procedimento SIUS per Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) per TDS

Nell'ambito di un ufficio TDSM, in contenuto avrà la nomenclature prevista di 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) '.

A valle della selezione del contenuto, in fase di associazione degli oggetti, tramite il pulsante , il sistema deve poter permettere di associare le voci su elencate, così come prospettate nella figura che segue:

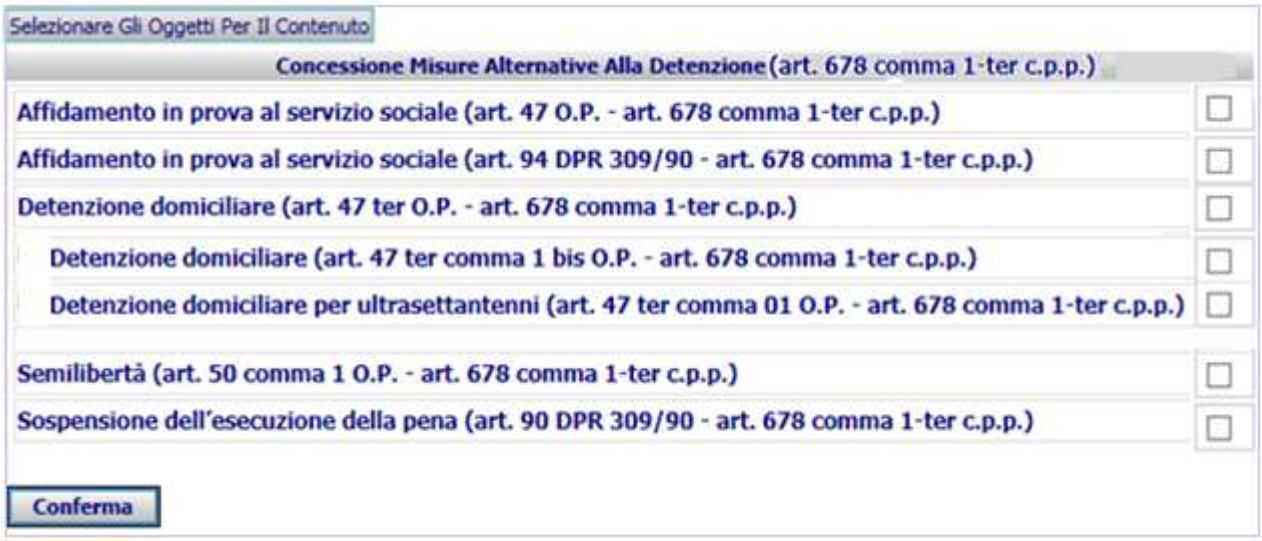


Figura 3: Elenco oggetti per contenuto Concessione Misure Alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)

A seguito dell'iscrizione del procedimento SIUS con il nuovo contenuto "**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)**", oppure con il nuovo contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)** ', l'utente procede con l'emissione dell'ordinanza.

In base alla 'novità' prevista da d.lgs. 123/2018, ossia l'introduzione di una fase provvisoria, in corrispondenza della selezione di uno dei suddetti contenuti, si può avere una doppia diramazione per quanto concerne la fase di emissione dell'ordinanza.

Infatti, si può dare 'inizio' ad una **fase provvisoria** che prevede quanto esposto al par. 4.2.2 (Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione) ed al par 4.2.3 (Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria) , oppure ad una fase '**ordinaria**' (con rito dibattimentale), che può incorre nelle casistiche in cui non si dia 'inizio' alla fase provvisoria, o nei casi in cui la 'fase provvisoria' si concluda con una 'non conferma' dell'ordinanza provvisoria emessa dal magistrato designato. Si confluirà nella casistica di 'rito ordinario' anche nel caso in cui venga presentata opposizione.

Pertanto, per la casistica di 'rito ordinario', sia per gli uffici TDS che per gli uffici TDSM, la pagina di emissione dell'ordinanza sarà uguale alla maschera attualmente utilizzata per il contenuto '**Concessione Misure Alternative Alla Detenzione**' (C001):

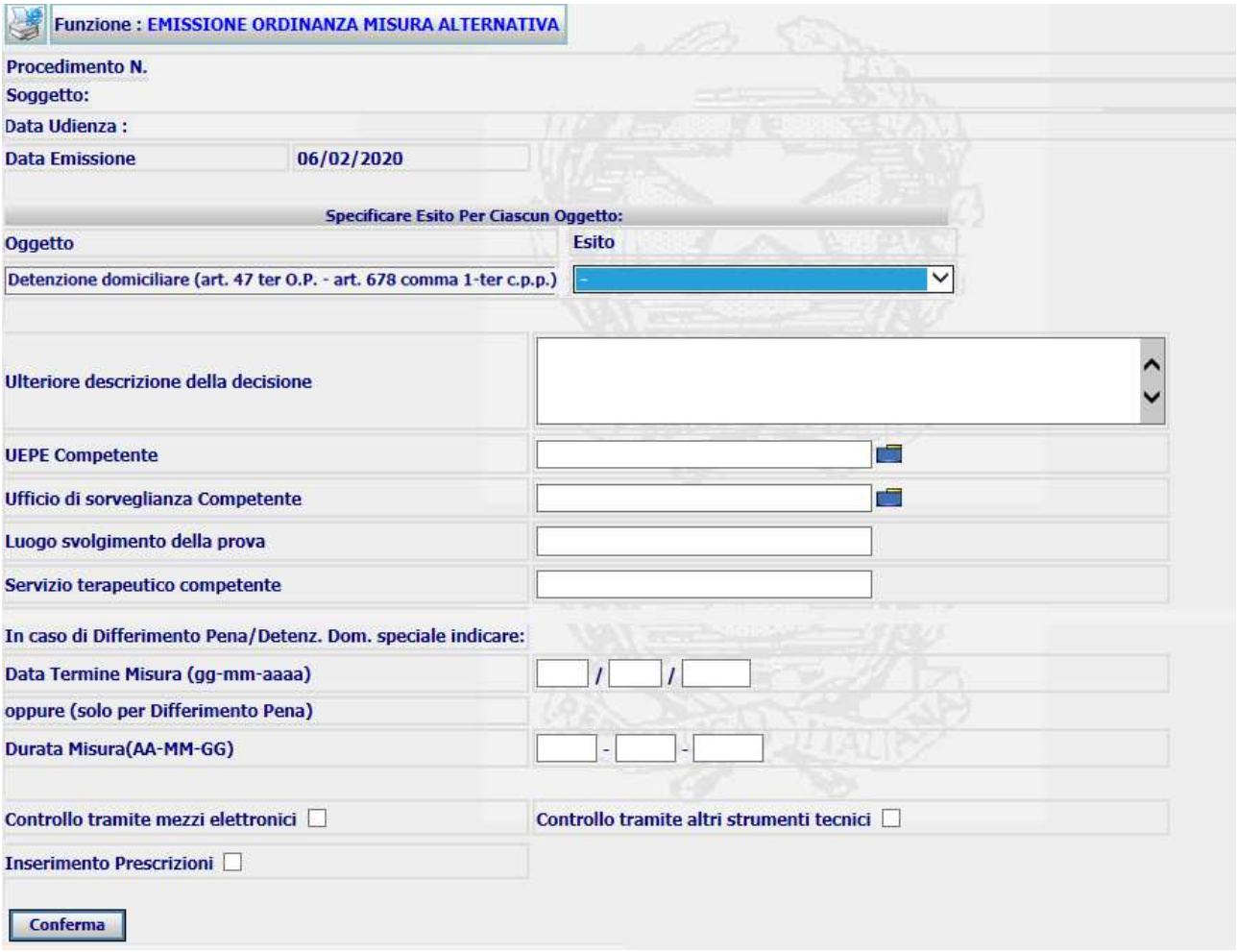


Figura 4: Emissione Ordinanza di Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) - (TDS e TDSM)

E gli esiti previsti per lo scarico dell'ordinanza saranno:

- Concede
- Rigetta
- Dichiara L'inammissibilità
- Dichiara N.D.P./ N.L.P.
- Dichiara La Propria Incompetenza

In fase di stampa dell'ordinanza, saranno agganciati i template ad oggi già presenti a sistema per le ordinanze di 'Affidamento in Prova', 'Semilibertà, 'Detenzione Domiciliare e 'Sospensione Pena';
Il flusso di lavorazione del procedimento SIUS che abbia il nuovo contenuto 'Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' oppure 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ', per rito ordinario, seguirà quello attualmente in essere per il contenuto '**Concessione Misure Alternative Alla Detenzione**' (C001) con la gestione della modifica, visualizzazione, cancellazione, stampa, validazione e trasmissione.
Dal punto di vista tecnico-implementativo, per la casistica in esame, le funzioni di modifica, visualizzazione(dettaglio), cancellazione, stampa, e validazione non subiranno interventi, mentre per ciò che attiene la funzione di trasmissione, occorre prevedere l'aggiunta di nuove informazioni sull'xml di scambio. L'aggiunta di ulteriori dati può intervenire nei casi in cui, dopo una prima fase provvisoria, si possa passare a rito ordinario, ad esempio in caso di opposizione oppure in caso di mancata emissione de plano dell'ordinanza nel termine assegnato al magistrato relatore.

La funzione di trasmissione è fondamentale per implementare correttamente lo scambio di informazioni con SIEP e permettere, pertanto, lato Procura, la gestione delle nuova ordinanza di 'Concessione di Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '. Si evidenzia che questo è uno dei punti di impatto di '**interconnessione'** del sistema SIUS con il sotto sistema SIEP. Per i dettagli relativi alla gestione dell'ordinanza, lato SIEP, si rimanda al par. 4.3.2.

4.2.2 REQ-SIE-009-02 TDS/TDSM - Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione

Sempre in riferimento al **comma 1 ter all'articolo 678 c.p.p.,** per procedimenti relativi a condanne per pene fino a 18 mesi, l'ufficio Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM), in tema di semplificazione della procedura, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, **può applicare in via provvisoria** una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5.

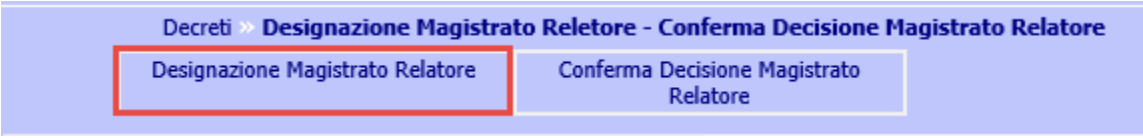
L'adeguamento del sistema SIUS a tale normativa si delinea nell'implementazione che si espone a seguire.

Accedendo al sistema SIUS con utenza Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM), in corrispondenza del menù 'Decreti', sarà introdotto un nuovo tasto funzione denominato 'Designazione Magistrato Relatore – Conferma Decisione Magistrato Relatore'.



Figura 5: Menù Decreto Presidenziale di Designazione - (TDS e TDSM)

in cui saranno disponibili i due Decreti previsti per la gestione delle Misure Alternative (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)



L'accesso alla funzione **'Designazione Magistrato Relatore'** mostrerà una nuova maschera per inserire il decreto in oggetto, solo in caso dei contenuti riportati di seguito, diversamente invierà un messaggio bloccante all'utente, che ne inibirà l'utilizzo.

Dal punto di vista funzionale il Decreto di Designazione, va inserito dopo l'iscrizione di un procedimento SIUS con contenuto "**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)**" oppure con contenuto "**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**".

Pertanto, l'utente:

- Inserisce un nuovo procedimento SIUS di "Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)" per TDS, oppure Inserisce un nuovo procedimento SIUS di "Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)" per TDSM;
- Emette, nei casi previsti dal decreto, il decreto Presidenziale di Designazione.

Tramite questa funzione il Tribunale di Sorveglianza va a designare il magistrato relatore che può applicare in via provvisoria, in riferimento a procedimenti relativi a condanne per pene fino a 18 mesi, una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5.

La maschera per l'inserimento del decreto deve permettere pertanto, di poter inserire le seguenti informazioni:

- Data Emissione
- Magistrato Relatore designato
- Contenuto (valore fisso, corrispondente al contenuto - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.), per TDS, oppure Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.), per TDSM, selezionato in fase di iscrizione del procedimento SIUS
- Oggetto (selezionabile dalla lista degli oggetti associati al contenuto - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ed al contenuto Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)
- Data Termine Emissione (dove indicare il termine entro il quale il magistrato dovrebbe provvedere all'emissione dell'ordinanza di ammissione provvisoria, si tratta di un dato non obbligatorio. In caso di non valorizzazione, il sistema invierà un messaggio di warning all'utente, richiedendo la conferma a procedere all'inserimento).



Figura 6: Pagina di inserimento del Decreto Designazione Magistrato - (TDS e TDSM)

Caratteristica fondamentale di tale decreto è che a seguito dell'inserimento e validazione dello stesso, il procedimento in lavorazione non deve essere chiuso.
Per tale decreto deve essere creato un documento di stampa ad hoc che sarà fornito dall'Amministrazione.

Lo stato del procedimento, a seguito della validazione del Decreto di Designazione, sarà impostato a **'Emesso Decreto Designazione'**, mentre l'esito da associare al decreto è '**Magistrato Designato art. 678 1-ter**'. L'introduzione di un nuovo stato procedimento e nuovo esito si giustifica per la corretta individuazione dei procedimenti SIUS ai fini delle elaborazioni statistiche dettagliate ai par.4.2.6.1 e 4.2.6.3.

Nel momento in cui, tramite il Decreto di designazione, viene individuato il Magistrato, il sistema deve aggiornare in automatico il magistrato assegnatario presente nella maschera di dettaglio del procedimento SIUS. Qualora il magistrato assegnatario del procedimento fosse già stato assegnato precedentemente all'emissione del decreto, e dovesse differire dal magistrato designato con il decreto, il sistema, nella pagina di dettaglio del procedimento SIUS, deve visualizzare un messaggio che avverta della discrepanza tra i due magistrati.

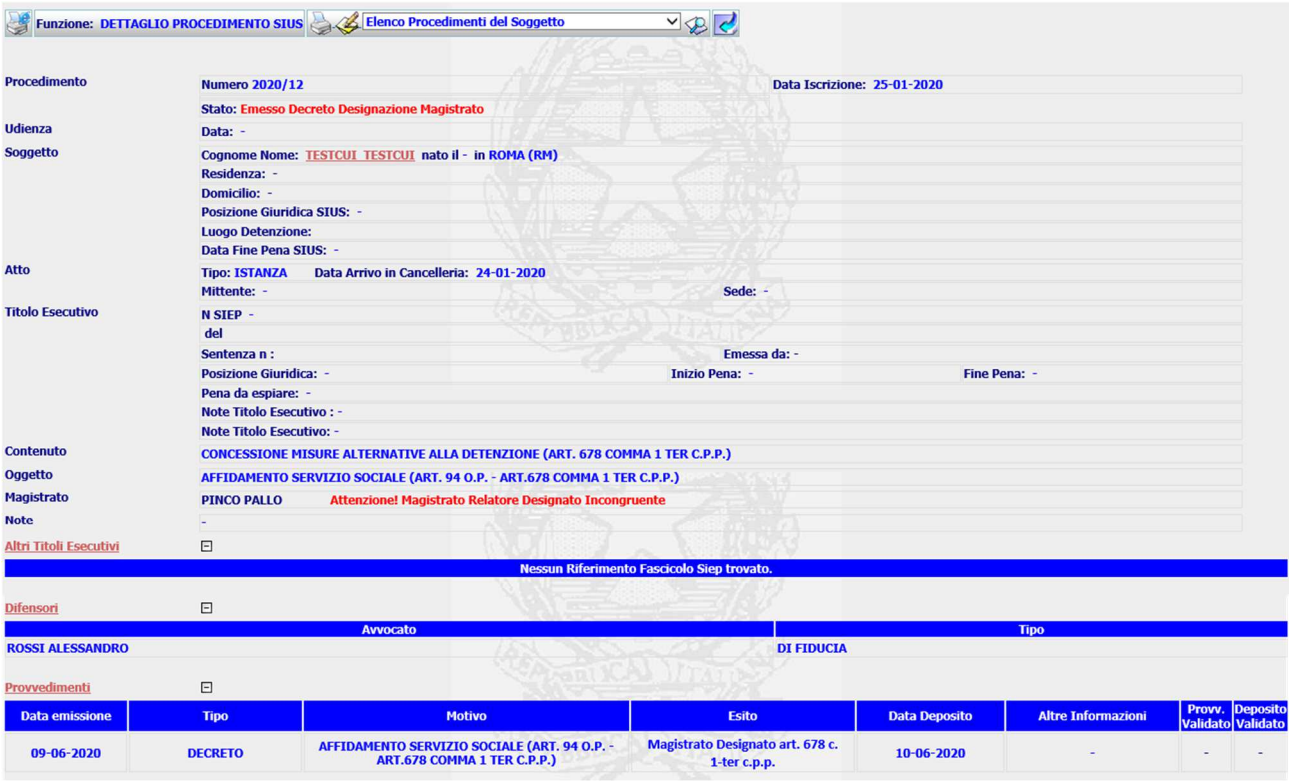


Figura 7: Messaggio Incongruenza Magistrato - (TDS e TDSM)

A questo punto la cancelleria deve provvedere con la rettifica del magistrato assegnatario. In caso di mancata rettifica, il procedimento non può essere lavorato nelle eventuali fasi successive.

Il magistrato, ricevuta la designazione, se ritiene di poter concedere una delle misure alternative previste dall'art. 656 comma 5 c.p.p., e non necessariamente quella richiesta dal condannato, emette de plano un'**ordinanza di applicazione provvisoria**.

La gestione dell'ordinanza di applicazione provvisoria sarà descritta nel paragrafo successivo.

4.2.3 REQ-SIE-009-03 TDS/TDSM - Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria

Accedendo al sistema SIUS con utenza Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM), in corrispondenza del menù 'Ordinanze', sarà introdotto un nuovo tasto funzione denominato 'Applicazione Provvisoria M.A – Conferma Decisione Magistrato Relatore'



Figura 8: Menù Emissione Ordinanza Provvisoria - (TDS e TDSM)

che presenta il seguente sottomenu:



da cui, selezionando la funzione 'Applicazione Provvisoria M.A. , il sistema presenterà la form per l'inserimento dell'ordinanza di Applicazione Provvisoria di Misura Alternativa. La tipologia di ordinanza che viene emessa deve essere di tipo 'ordinanza provvisoria' e l'emissione di tale ordinanza non deve richiedere la fase di 'Fissazione' o 'Prefissazione' udienza. Deve essere gestita, quindi, come rito monocratico.

Dal punto di vista funzionale, l'emissione di un'ordinanza di Applicazione Provvisoria M.A. si inserisce a valle dell'inserimento del Decreto Presidenziale di Designazione.

Affinché possa essere emessa un'ordinanza di Applicazione Provvisoria M.A., infatti, il sistema deve controllare che, per il procedimento SIUS in lavorazione, sia stato emesso il Decreto di Designazione del magistrato relatore.

Nella casistica in cui non sia stato emesso il Decreto di Designazione, per dare seguito all'applicazione della misura, si procede con l'emissione dell'ordinanza (rito ordinario) cosi come esplicitato al par. 4.2.1, rientrando quindi nel classico giro del rito dibattimentale, quindi con la fissazione udienza e con l'emissione dell'ordinanza che applica o meno la misura.

La maschera per l'inserimento dell'**ordinanza provvisoria**, similmente all'emissione di un ordinanza generica deve permettere di poter inserire le seguenti informazioni:

- Data Emissione
- Contenuto
- Oggetto

oltre all'inserimento del difensore, selezionando l'apposito link Inserimento Difensore (*) .



Figura 9: Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria M.A. - (TDS e TDSM)

mentre, nella pagina di inserimento degli esiti, ossia sulla pagina che il sistema mostra a seguito della 'Conferma', oltre alla combo box contenente gli esiti, devono essere previste, in aggiunta, le seguenti informazioni:

- Un campo 'check box' con accanto la dicitura "ordinanza non emessa – restituzione atti al Presidente".
- Campo note (per eventuali motivazioni della restituzione degli atti).

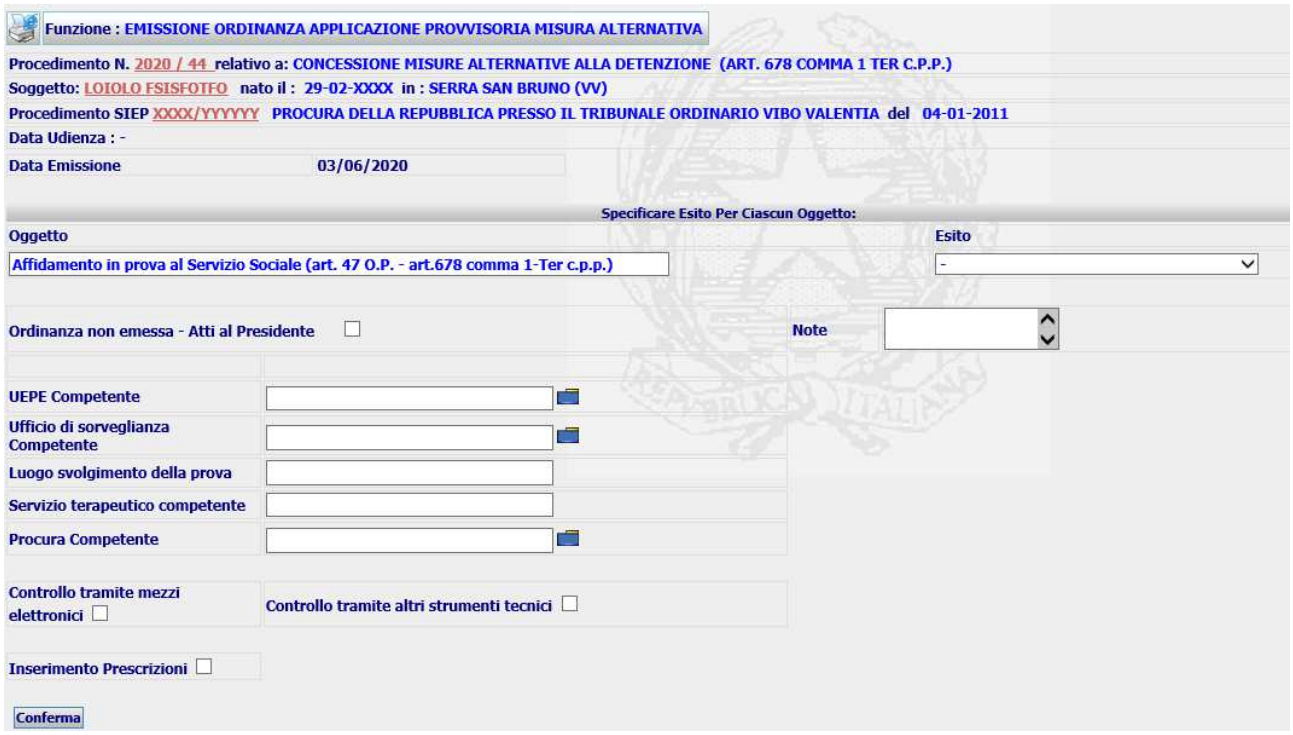


Figura 10: Pagina esiti Ordinanza Provvisoria - (TDS e TDSM)

Gli esiti da prevedere sono quelli consueti, vale a dire "Concede", "Rigetta", "NLP", "Inammissibilità" e "Incompetenza" ed in aggiunta quello denominato "**Applica Provvisoriamente**".

Nel caso in cui, dunque, il magistrato relatore ritenga di non poter applicare alcuna delle misure concedibili, egli dovrà limitarsi a rimettere gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il quale provvederà secondo il tradizionale procedimento ex articolo 678, comma 1 del codice di procedura penale, predisponendo il contraddittorio.

L'introduzione e l'utilizzo del 'check box' su indicato determinano, pertanto, la 'NON EMISSIONE' dell'ordinanza provvisoria, entro il termine assegnato, e la restituzione degli atti al presidente del Tribunale di Sorveglianza. A questo punto lo stato del procedimento SIUS deve essere impostato a '**Trasmessi Atti al Presidente'**.

La 'Non Emissione' dell'ordinanza determina comunque la chiusura della fase provvisoria in maniera alternativa rispetto alla ordinaria indicazione degli esiti. La procedura a questo punto segue il suo corso normale con l'apertura del dibattito. Quindi il TDS/TDSM fissa udienza ed emette ordinanza.

Caratteristica fondamentale dell'ordinanza del magistrato designato di Applicazione Provvisoria di Misura Alternativa, è la sua **non immediata esecutività.** Ciò significa che a seguito di esito '**Applica Provvisoriamente'**, per l'ordinanza in lavorazione, devono essere consentite le fasi di validazione e deposito, ma inibita la trasmissione della stessa verso la Procura. Deve essere possibile, invece, effettuare la stampa dell'ordinanza provvisoria, prevedendo un nuovo template.

L'ordinanza, diverrà esecutiva una volta trascorsi 10 giorni senza che venga proposta opposizione e, in virtù di ciò, deve essere prevista la possibilità di annotare, ed evidenziare nella maschera di dettaglio del procedimento SIUS, la data di esecutività della stessa. La descrizione di tale funzionalità è esposta nel paragrafo successivo.

Nella casistica, invece, in cui venga presentata opposizione, detta opposizione va annotata sul procedimento "provvisorio" utilizzando l'apposita funzione "Impugnazioni/Opposizioni". Per la gestione delle impugnazioni, il procedimento SIUS seguirà il medesimo processo di lavorazione già in essere per il contenuto '**Concessione Misure Alternative Alla Detenzione**' (C001).

4.2.4 REQ-SIE-009-04 TDS/TDSM - Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria

Per la registrazione della data di esecutività si prevede di aggiungere una nuova voce menù da inserire nella combo box presente nella maschera di dettaglio del procedimento SIUS.



Figura 11: Funzione Esecutività Applicazione Provvisoria m.a.

Dal punto di vista funzionale, l'attività di registrazione della data di esecutività dell'ordinanza di applicazione provvisoria si pone a valle dell'emissione dell'ordinanza provvisoria.

Accedendo alla funzione, il sistema prospetta una nuova pagina in cui deve essere registrata la data di esecutività dell'ordinanza di applicazione provvisoria.

A seguire si mostra un esempio di pagina. Le informazioni da riportare sono:

- Dettaglio procedimento SIUS
- Dettaglio dati Soggetto
- Estremi dell'ordinanza provvisoria di Concessione di Misura Alternativa (art. 678 comma 1 -ter)
- Campo 'Data Esecutività'
- Campo note



Figura 12: Pagina Registrazione Esecutività - (TDS e TDSM)

I campi editabili sono 'Data Esecutività' e 'note, che a seguito del conferma devono essere registrati nella tabella deposito_ordinanza_pc.

Per la data di esecutività, che è dato obbligatorio da inserire, occorre prevedere, in caso di avvenuta valorizzazione delle date di notifica (operazione non obbligatoria), un controllo che segnali che il valore inserito superi i 10 giorni rispetto alla data dell'ultima notifica. Per una data che superi tale limite, visualizzare un messaggio di avviso sulla pagina con la conferma a procedere comunque con l'inserimento.

A seguito dell'inserimento, il sistema mostrerà una pagina di dettaglio dell'ordinanza di ammissione provvisoria, mostrando anche la data di esecutività inserita.

Dalla pagina di dettaglio, deve essere possibile accedere alla funzione di modifica della data di esecutività, inoltre deve essere abilitata la stampa, la validazione e la trasmissione telematica verso la Procura titolare del titolo esecutivo per cui è stata presentata istanza di applicazione di misura alternativa. La gestione della 'recezione' e 'lavorazione' dell'ordinanza di ammissione provvisoria su SIEP è illustrata al par. 4.3.1 [REQ-SIE-009-13].

La data di esecutività impostata, inoltre, dovrà essere visualizzata nella porzione della maschera di dettaglio del procedimento SIUS dedicata ai provvedimenti, come mostrato nella figura che segue:

Provvedimenti

Data emissione	Tipo	Motivo	Esito	Data Deposito	Data Esecutività	Altre Informazioni	Provv. Validato	Deposito Validato
10-02-2020	DECRETO	AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (ART. 47 O.P. - ART. 678 COMMA 1-TER C.P.P.)	DESIGNAZIONE MAGISTRATO	-	-	-	-	-
10-02-2020	ORDINANZA PROVVISORIA	AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (ART. 47 O.P. - ART. 678 COMMA 1-TER C.P.P.)	APPLICA PROVVISORIAMENTE	-	01-03-2020	-	-	-

Figura 13: Sezione Provvedimenti con Data di Esecutività

La stessa informazione dovrà essere replicata nella pagina di dettaglio provvedimenti, che il sistema mostra in corrispondenza del link Provvedimenti.

Funzione : RICERCA PROVVEDIMENTI

Procedimento N. relativo a: CONCESSIONE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Soggetto: nato il : in :
Procedimento SIEP
Data Udienza :

Data emissione	Tipo provvedimento	Motivo provvedimento	Esito provvedimento	Data Deposito	Data Esecutività	Provv. Validato	Deposito Validato	Azioni
18-02-2020	Decreto	Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)	Designazione Magistrato	18-02-2020	-	-	-	
18-02-2020	Ordinanza Provvisoria	Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)	Applica Provvisoriamente		18-02-2020	-	-	

Figura 14: Pagina Dettaglio Provvedimenti con Data di Esecutività

A seguito dell'emissione dell'ordinanza provvisoria e a partire dalla data in cui diviene esecutiva, si possono delineare diverse possibili gestioni operative, tra cui quelle che seguono:

- Il Tribunale di Sorveglianza, conferma senza formalità la decisione del magistrato. (REQ-SIES-009-05)
- Incorrere in una revoca dell'ammissione provvisoria, nel caso, ad esempio, di gravi violazioni delle prescrizioni nel corso dell'esecuzione provvisoria.

In questa prima fase di implementazione, illustriamo il dettaglio del primo scenario, ossia la casistica di 'Conferma' da parte del Tribunale della decisione del magistrato designato.
Lo scenario di cui al punto 2 è rinviato alla successiva fase di sviluppo (D.lgs. 123/2018 - FASE 2) cosi come specificato al par.5.2.

4.2.5 REQ-SIE-009-05 TDS/TDSM - Provvedimento di Conferma Ordinanza Applicazione Provvisoria

A seguito dell'emissione dell'ordinanza provvisoria e a partire dalla data in cui diviene esecutiva, il Tribunale, con decisione del collegio, conferma la decisione del Magistrato Designato.

Per proseguire con l'emissione del provvedimento di conferma, l'utente TDS/TDSM deve procedere con la funzione di **emissione ordinanza conferma decisione** o **emissione decreto conferma decisione** sullo stesso procedimento su cui è stata inserita l'ordinanza di applicazione provvisoria della misura (con data esecutività inserita).
In particolare, il requisito in oggetto, REQ-SIE-009-05, va ad estendere quanto già definito al requisito REQ-SIE-009-01 in quanto, per il contenuto "**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)**" e per il contenuto "**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)"** deve essere previsto un nuovo oggetto ed un nuovo esito.
L'oggetto da prevedere, ed anche il relativo esito devono avere la seguente dicitura:

- Conferma Decisione del Magistrato Relatore

Per emettere l'ordinanza bisogna selezionare nel menu Ordinanze



Figura 15: Menù Emissione Ordinanza Provvisoria - (TDS e TDSM)

la funzione 'Applicazione Provvisoria M.A – Conferma Decisione Magistrato Relatore', che presenta il seguente sottomenu:



da cui, selezionando la funzione 'Conferma Decisione Magistrato Relatore' , il sistema, dopo aver controllato che sul procedimento risulti inserita l'ordinanza di applicazione provvisoria e la data di esecutività (in caso di assenza di uno dei 2 dati invierà un messaggio bloccante all'operatore), presenterà la form per l'inserimento dell'ordinanza



Figura 16: Pagina Emissione Ordinanza di Conferma Decisione Magistrato Relatore

che permette di inserire le seguenti informazioni:

- Data Emissione (dato obbligatorio)
- Eventuale descrizione a testo libero (dato opzionale).

A seguito della Conferma dei dati in maschera, il sistema inserirà nella base dati, oltre ai dati dell'ordinanza, il nuovo oggetto ed il nuovo esito. Dopo la validazione dell'ordinanza ed al suo deposito, il procedimento risulterà chiuso.

In alternativa all'ordinanza, per emettere il decreto bisogna selezionare nel menu Decreti



Figura 17: Menù Emissione Decreti - (TDS e TDSM)

la funzione 'Designazione Magistrato Relatore – Conferma Decisione Magistrato Relatore', che presenta il seguente sottomenu:



da cui, selezionando la funzione 'Conferma Decisione Magistrato Relatore' , il sistema, dopo aver controllato che sul procedimento risulti inserita l'ordinanza di applicazione provvisoria e la data di esecutività (in caso di assenza di uno dei 2 dati invierà un messaggio bloccante all'operatore), presenterà la form per l'inserimento del decreto:



Figura 18: Pagina Emissione Ordinanza di Conferma Decisione Magistrato Relatore

che permette di inserire le seguenti informazioni:

- Data Emissione (dato obbligatorio)
- Eventuale descrizione a testo libero (dato opzionale).

A seguito della Conferma dei dati in maschera, il sistema inserirà nella base dati, oltre ai dati del decreto, il nuovo oggetto ed il nuovo esito. Dopo la validazione dell'ordinanza ed al suo deposito, il procedimento risulterà chiuso.

Il flusso di lavorazione del procedimento SIUS che abbia il nuovo contenuto 'Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' oppure 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)' ed oggetto 'Conferma Decisione del Magistrato relatore', seguirà quello attualmente in essere per il contenuto '**Concessione Misure Alternative Alla Detenzione**' (C001) con la gestione della modifica, visualizzazione, cancellazione, stampa, validazione e trasmissione. Le pagine di modifica, visualizzazione e la funzione di stampa devono prevedere in aggiunta a quanto ad oggi presente, l'informazione circa il numero e l'anno dell'ordinanza di ammissione provvisoria.
La funzione di trasmissione, deve prevedere l'invio dell'ordinanza di Conferma (Ratifica), verso la Procura titolare del titolo esecutivo per cui è stata presentata istanza di applicazione di misura alternativa.

4.2.5.1 Adeguamento funzione invio/trasmissione ordinanza/decreto di Conferma - SIUS

In merito alla funzione di trasmissione dell'ordinanza di 'Conferma/Ratifica', occorre considerare un ulteriore intervento tecnico - funzionale relativamente all'invio dei dati in formato xml.
Nella creazione del messaggio di scambio, per mezzo delle code jms, in concomitanza dell'invio del provvedimento di 'conferma/ratifica' è necessario 'trasmettere' anche gli estremi dell'ordinanza di ammissione provvisoria. Inoltre occorre tener conto che la tipologia del provvedimento può essere ordinanza oppure decreto.
La gestione della 'ricezione' e 'lavorazione' dell'ordinanza di 'Conferma' su SIEP è illustrata al par.4.3.2 [REQ-SIE-009-13].

4.2.6 REQ-SIE-009-06 - REQ-SIE-009-07 (Statistiche Misura Alternativa - art. 678 comma 1-ter c.p.p.))

Per i requisiti in oggetto, per gli uffici TDS/TDSM, il sistema SIUS deve prevedere due nuove tipologie di statistiche attinenti a procedimenti SIUS con contenuto 'Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-

ter c.p.p.) ', per TDS, e con contenuto 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ' per TDSM.

In particolare in corrispondenza del menù 'Statistiche/Monitoraggio' deve essere previsto un nuovo tasto funzione denominato 'Monitoraggio Misure Alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)' così come raffigurato nella figura che segue:

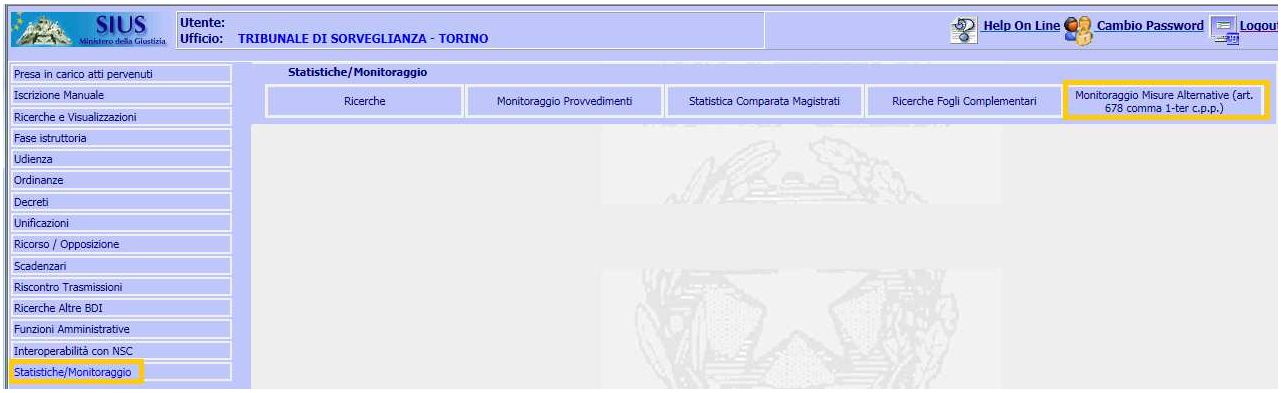


Figura 19: Menù Statistiche TDS/TDSM

Con l'accesso alla funzione, il sistema mostrerà una pagina di ricerca tramite la quale l'utente potrà inserire i dati relativi all'intervallo di tempo o estremi del procedimento da verificare, e sceglie la statistica di interesse.

Le statistiche afferenti ai procedimenti di Misure Alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) saranno, limitatamente a questa prima fase, di due tipologie:

- Statistica Ordinanze Non Emesse – Trasmessi atti al Presidente [requisito REQ-SIE-009-06];
- Statistica Ordinanze Non Emesse [requisito REQ-SIE-009-06];
- Statistica Ordinanze Emesse con data di esecutorietà inserita, ma privi di decisione da parte del Collegio [requisito REQ-SIE-009-07];

Nella fase successiva di sviluppo sarà prevista un'ulteriore statistica che afferisce alle Ordinanze di Revoca di Ammissione Provvisoria misura alternativa – Art. 678 comma 1 ter c.p.p..

A seguire si prospetta una pagina di esempio per la scelta della statistica di interesse:

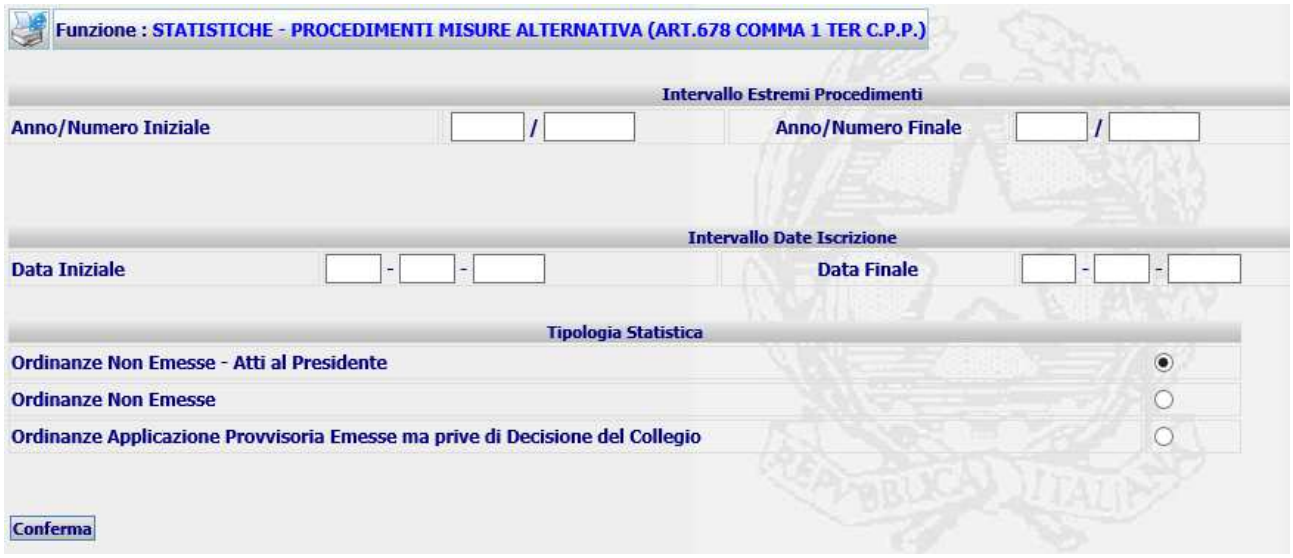


Figura 20: Pagina di Ricerca per Statistiche - (TDS e TDSM)

A seguito dell'inserimento dei criteri di interesse, e con la sottomissione dei dati al sistema, sarà generata una pagina di elenco con i procedimenti trovati.

Dalla pagina di elenco l'utente poi avrà la possibilità di visualizzare il dettaglio di ogni singolo procedimento SIUS trovato e di esportare il risultato ottenuto in un file excel.



Figura 21: Pagina Elenco Procedimenti per statistiche - (TDS e TDSM)

Il layout della pagina riportata, in linee generali, sarà il medesimo per tutte le tipologie di statistiche previste.

Per quanto riguarda il foglio excel, le informazioni estratte saranno mostrate secondo il seguente formato.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI XXXX

Criteri di ricerca selezionati :
Procedimenti con Ordinanze non Emesse (Atti Trasmessi al Presidente)
Intervallo Estremi Procedimenti : da 2020/1 a 2020/50

Procedimento Sius	Generalità Soggetto	Data Iscrizione	Data Emissione	Provvedimento	Esito
2020/7	TEST UNO	16/01/2020	16/01/2020	Ordinanza Ammissione Provvisoria (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)	Trasmessi Atti al Presidente
2020/16	TEST DUE	25/01/2020	25/01/2020	Ordinanza Ammissione Provvisoria (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)	Trasmessi Atti al Presidente

Figura 22: esempio foglio excel

Per tutte le statistiche, si fa presente, che le estrazioni faranno riferimento allo stato in cui si trova il fascicolo nel momento di elaborazione della statistica.

4.2.6.1 REQ-SIE-009-06 TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Non Emesse (Trasmessi Atti al Presidente)

La statistica in oggetto va a recuperare la lista dei procedimenti SIUS iscritti da uffici TDS con contenuto di '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ' e da uffici TDSM con contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**' , che hanno un'ordinanza di applicazione provvisoria di misura alternativa il cui esito è 'Trasmesso Atti al Presidente'.
Tali procedimenti sono individuabili dal flag 'Atti trasmessi al Presidente' posto ad 'on' sulla tabella deposito_ordinanza_pc e dallo stato del procedimento che è posto a 'Atti trasmessi al Presidente'.

4.2.6.2 REQ-SIE-009-06 TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Non Emesse

Rientrano in questa categoria i procedimenti SIUS iscritti da uffici TDS/TDSM, rispettivamente con contenuto di 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' e 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ', per i quali risulta inserito il decreto di designazione magistrato, ma non sia mai stata emessa ordinanza. Infatti, il magistrato designato qualora ritenga di non poter applicare alcuna misura, non è tenuto ad emettere un'ordinanza di contenuto negativo, ma può semplicemente lasciar decorrere il tempo assegnatogli. Anche quest'ultimi, infatti, 'ritornano' al Presidente del Tribunale Sorveglianza.

4.2.6.3 REQ-SIE-009-07 TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Provvisorie Esecutive senza decisione del Collegio

La statistica in oggetto va a recuperare la lista dei procedimenti SIUS iscritti da uffici TDS con contenuto di '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ' e da uffici TDSM con contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**' , che hanno un'ordinanza di applicazione provvisoria di misura alternativa il cui esito è 'Applica Provvisoriamente' e per i quali manca il decreto e/o ordinanza di 'Conferma' da parte del Collegio o comunque una qualsivoglia decisione da parte del Collegio.

Queste ordinanze sono individuabili, oltre che dall'esito dell'ordinanza corrispondente a 'Applica Provvisoriamente ', anche dalla presenza di una data di esecutività inserita in corrispondenza del record di interesse sulla tabella deposito_ordinanza_pc.

Inoltre per il procedimento SIUS da estrarre, non deve esistere un evento che lo lega ad un procedimento SIUS con esito 'Conferma Decisione del Magistrato Relatore'.

I procedimenti di interesse per questa statistica devono essere tutti quelli per i quali è 'mancante' una decisione da parte del Collegio.

Per questa tipologia di statistica, sia nella pagina di elenco che nel relativo foglio Excel, in output deve essere mostrata anche la data di inizio esecutività.

4.2.7 REQ-SIE-009-08 TDS/TDSM (Aggiornamento Statistica Movimento Provvedimenti per Oggetti)

A seguito dei nuovi interventi previsti per la scheda in oggetto, è necessario aggiornare l'attuale funzione 'STATISTICHE – MOVIMENTO PROVVEDIMENTI PER OGGETTI' in modo da integrare la nuova tipologia di ordinanza provvisoria emessa dal magistrato designato. Occorre intervenire sulla maschera di ricerca della statistica, vedi immagine successiva, per fare in modo che il contenuto '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ', in caso di ufficio TDS, oppure '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)** ', per uffici TDSM, appaia nella lista degli oggetti selezionabili.

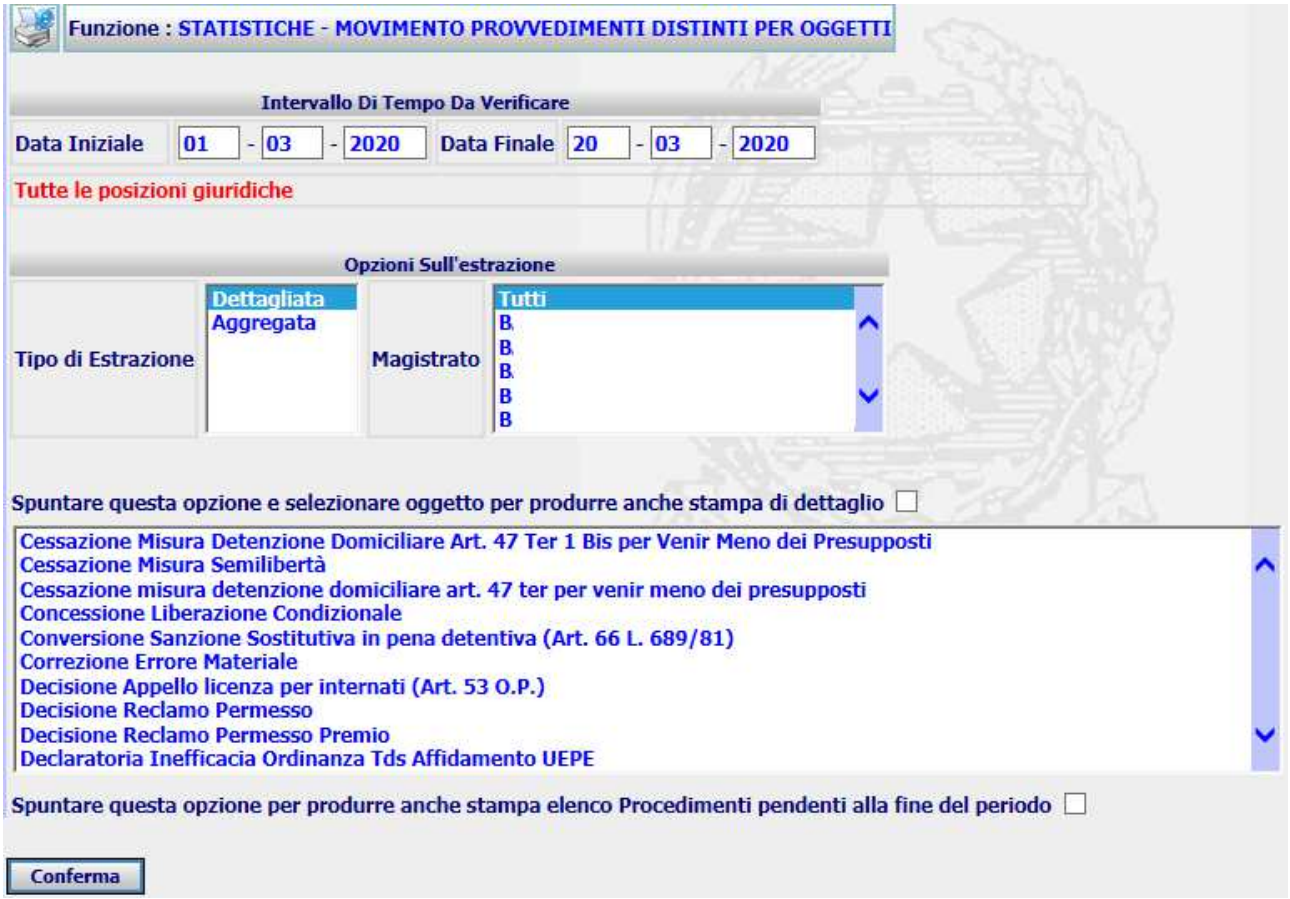


Figura 23: Statistica movimento provvedimenti per Oggetti

Parallelamente gestire la nuova informazione anche sul file Excel che viene generato a seguito della Conferma della statistica.

4.2.8 REQ-SIE-009-09 TDS/TDSM Modifica pagina richiesta atti istruttori

Per gli uffici UDS, UDSM, TDS e TDSM, con il requisito in oggetto si chiede di intervenire sulla pagina di inserimento della richiesta di alcuni atti istruttori. La funzione è raggiungibile dal menù Fase istruttoria » Richiesta Atti, e gli atti istruttori interessati dalla modifica sono:

1) Accertamento progr. terapeutico
2) Certificato Carichi Pendenti
3) Conferma disponibilità SER.T

4) Cumulo
5) Estratto/Copia Provvedimento
6) Idoneità progr. terapeutico
7) Informazioni art. 47 - 4c.
8) Informazioni detenzione domiciliare
9) Informazioni su attività lavorativa
10) InformazioniPS per 47-47 Ter-50- 30 Ter
11) Ordin/decr. altro TdS/UdS
12) Relazione sanitaria
13) Sentenza Integrale
14) Verifica condotta progr. Ser.T
15) Visita medica
16) Altre Istruttorie

Nello specifico, nella pagina di inserimento della richiesta di ognuno di questi atti istruttori, deve essere previsto un nuovo campo ckeckbox, selezionando il quale deve essere mostrata una sezione ove indicare la data di restituzione dell'atto.

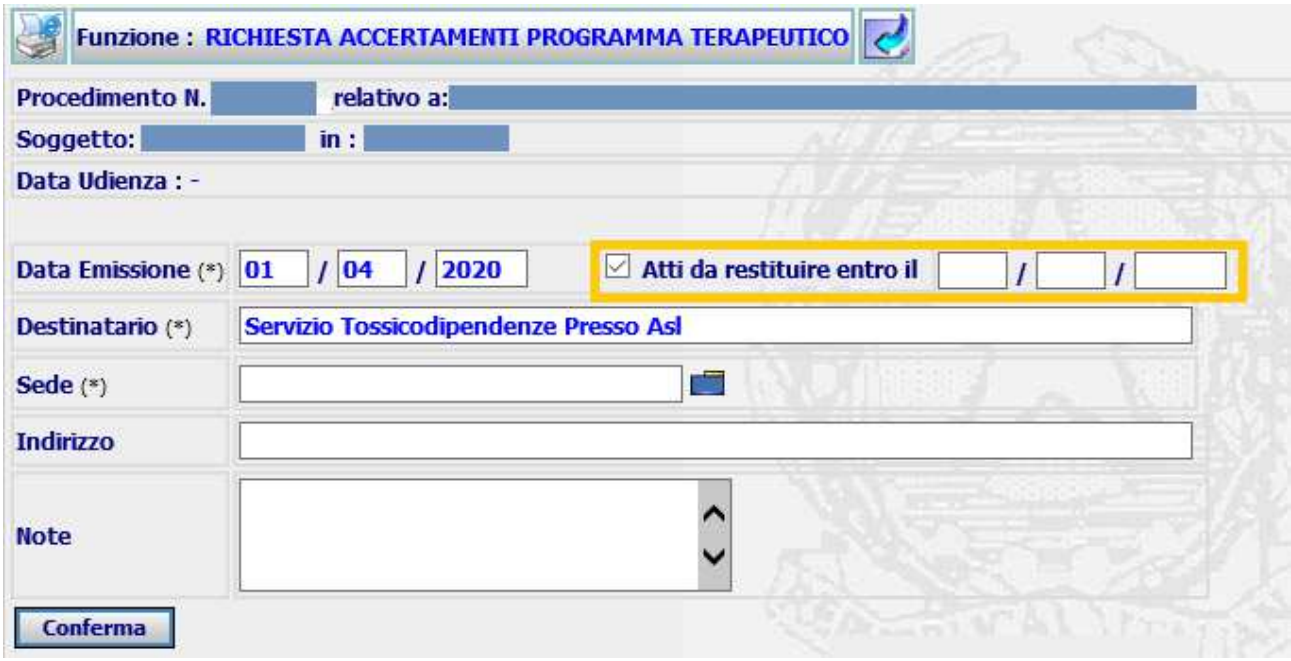


Figura 24: Pagina Richiesta Atti Istruttori

In fase di conferma, l'informazione aggiuntiva deve essere registrata nella tabella NOTIFICA, come esplicitato al par. 4.7.9.

I dati inseriti devono inoltre essere riportati nella pagina di dettaglio della richiesta così come mostrato nella pagina che segue:



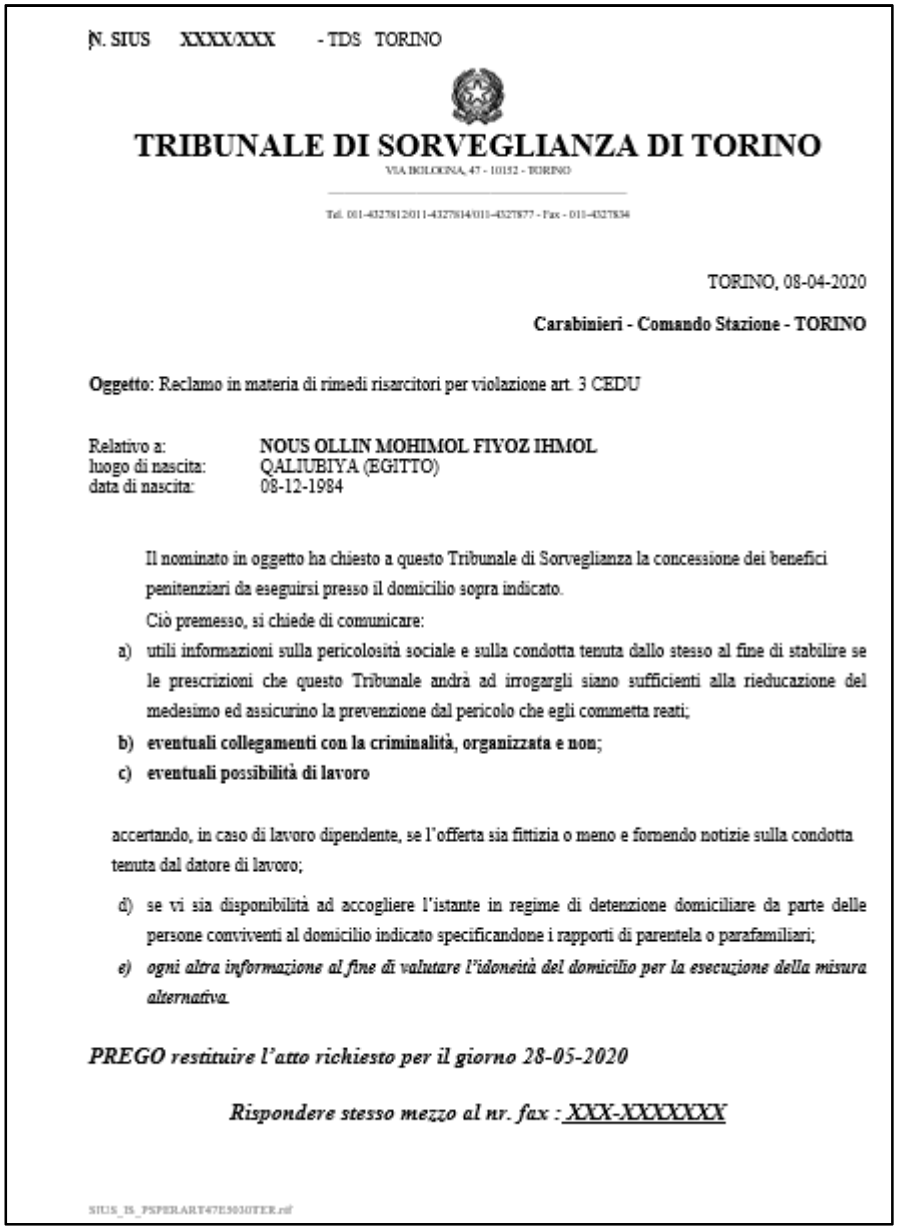
Figura 25: Dettaglio Richiesta Atti Istruttori

Inoltre sul documento di stampa del modulo di richiesta, deve essere riportata l'informazione registrata, ossia la data entro cui deve essere restituito l'atto istruttorio prevedendo, su ogni template un frase ad 'hoc'.

A tal proposito sarà necessario intervenire in modifica sui seguenti template:

- SIUS_IS_ACCERTPROGTERAPEUT.rtf
- SIUS_IS_CERCARICHIPENDENTI.rtf
- SIUS_IS_CONFERMDISPONISERT.rtf
- SIUS_IS_CUMULO.rtf
- SIUS_IS_ESTRATTOSENTENZA.rtf
- SIUS_IS_IDONEIPROGCOMTERAP.rtf
- SIUS_IS_INFORMAZIONART474C.rtf
- SIUS_IS_CONCEDETENZDOMICIL.rtf
- SIUS_IS_INFORATTIVITALAVORATIVA.rtf
- SIUS_IS_PSPERART47E5030TER.rtf
- SIUS_IS_ORDINEDECRETDSUDS.rtf
- SIUS_IS_RELAZIONESANITARIA.rtf
- SIUS_IS_SENTENZAINTEGRALE.rtf
- SIUS_IS_VERIFICONDPROGSERT.rtf
- SIUS_IS_VISITAMEDICA.rtf
- SIUS_IS_TDSGENERICO1.rtf

Si riporta un esempio di frase da aggiungere su ogni singolo template:



N. SIUS XXXX/XXX - TDS TORINO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

VIA BOLOGNA, 47 - 10152 - TORINO

Tel. 011-4327812/2011-4327814/011-4327877 - Fax - 011-4327834

TORINO, 08-04-2020

Carabinieri - Comando Stazione - TORINO

Oggetto: Reclamo in materia di rimedi risarcitori per violazione art. 3 CEDU

Relativo a: **NOUS OLLIN MOHIMOL FIYOZ IHMOL**
luogo di nascita: QALIUBIYA (EGITTO)
data di nascita: 08-12-1984

Il nominato in oggetto ha chiesto a questo Tribunale di Sorveglianza la concessione dei benefici penitenziari da eseguirsi presso il domicilio sopra indicato.

Ciò premesso, si chiede di comunicare:

a) utili informazioni sulla pericolosità sociale e sulla condotta tenuta dallo stesso al fine di stabilire se le prescrizioni che questo Tribunale andrà ad irrogargli siano sufficienti alla rieducazione del medesimo ed assicurino la prevenzione dal pericolo che egli commetta reati;

b) **eventuali collegamenti con la criminalità, organizzata e non;**

c) **eventuali possibilità di lavoro**

accertando, in caso di lavoro dipendente, se l'offerta sia fittizia o meno e fornendo notizie sulla condotta tenuta dal datore di lavoro;

d) se vi sia disponibilità ad accogliere l'istante in regime di detenzione domiciliare da parte delle persone conviventi al domicilio indicato specificandone i rapporti di parentela o parafamiliari;

e) ogni altra informazione al fine di valutare l'idoneità del domicilio per la esecuzione della misura alternativa.

***PREGO** restituire l'atto richiesto per il giorno 28-05-2020*

Rispondere stesso mezzo al nr. fax : XXX-XXXXXXX

SIUS_IS_PSPERART47ES030TER.rtf

Figura 26: Esempio template atto istruttorio

4.2.9 REQ-SIE-009-10 TDS/TDSM Statistica Atti Istruttori con Data Richiesta Restituzione

Per gli uffici TDS e TDSM, con il requisito in oggetto si chiede di integrare nel menù di Statistiche/Monitoraggio » Ricerche una nuova tipologia di ricerca.

Nella pagina a cui si accede dal menù su indicato, deve essere aggiunto un nuovo tasto funzione così come mostrato nella figura che segue:



Figura 27: Funzione Ricerca Atti Istruttori

Il tasto da introdurre, sarà il punto di accesso alla nuova ricerca da implementare la quale si occuperà di recuperare e conteggiare quali siano i procedimenti SIUS per i quali sia stata fatta richiesta di un atto istruttorio e per la quale richiesta è stata inserita una data di consegna.

L'accesso alla funzione mostrerà una pagina di ricerca in cui immettere i dati per avviare la statistica di interesse.



Figura 28: Pagina ricerca Atti Istruttori

I possibili criteri di ricerca saranno:

- Intervallo Estremi Procedimenti
- Intervallo Date Iscrizione
- Intervallo Date di Richiesta Consegna

Con il tasto 'Ricerca' sarà attivata la funzione di estrazione dati che va a recuperare gli estremi del procedimento SIUS, la data iscrizione del procedimento, nome e cognome del soggetto, la data di consegna richiesta ed il tipo di atto istruttorio richiesto.

Le informazioni recuperate devono essere mostrate in una pagina di elenco ed inoltre deve essere prevista la funzione di export in formato excel dei risultati ottenuti.



Figura 29: Elenco procedimenti con atti istruttori

Dalla pagina di elenco, l'utente potrà accedere al dettaglio del procedimento SIUS utilizzando il link posto in corrispondenza del Numero/Anno SIUS.

4.2.10 REQ-SIE-009-11 (UDS/UDSM – TDS/TDSM Integrazione Lista Mittenti)

«Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure). - 1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonché' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ***ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento****.».*

Secondo quando disposto all'art. 7 comma 1 lettera b) del D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, nell'attuale maschera di iscrizione dei procedimenti SIUS, è necessario integrare le voci presenti in combo 'Mittente' con una nuova voce denominata '**Gruppo di Osservazione e Trattamento'**. Verificare che la modifica sia valida da tutti i punti di accesso alla pagina. (Es: Iscrizione da procedimento SIEP e Iscrizione da Soggetto).

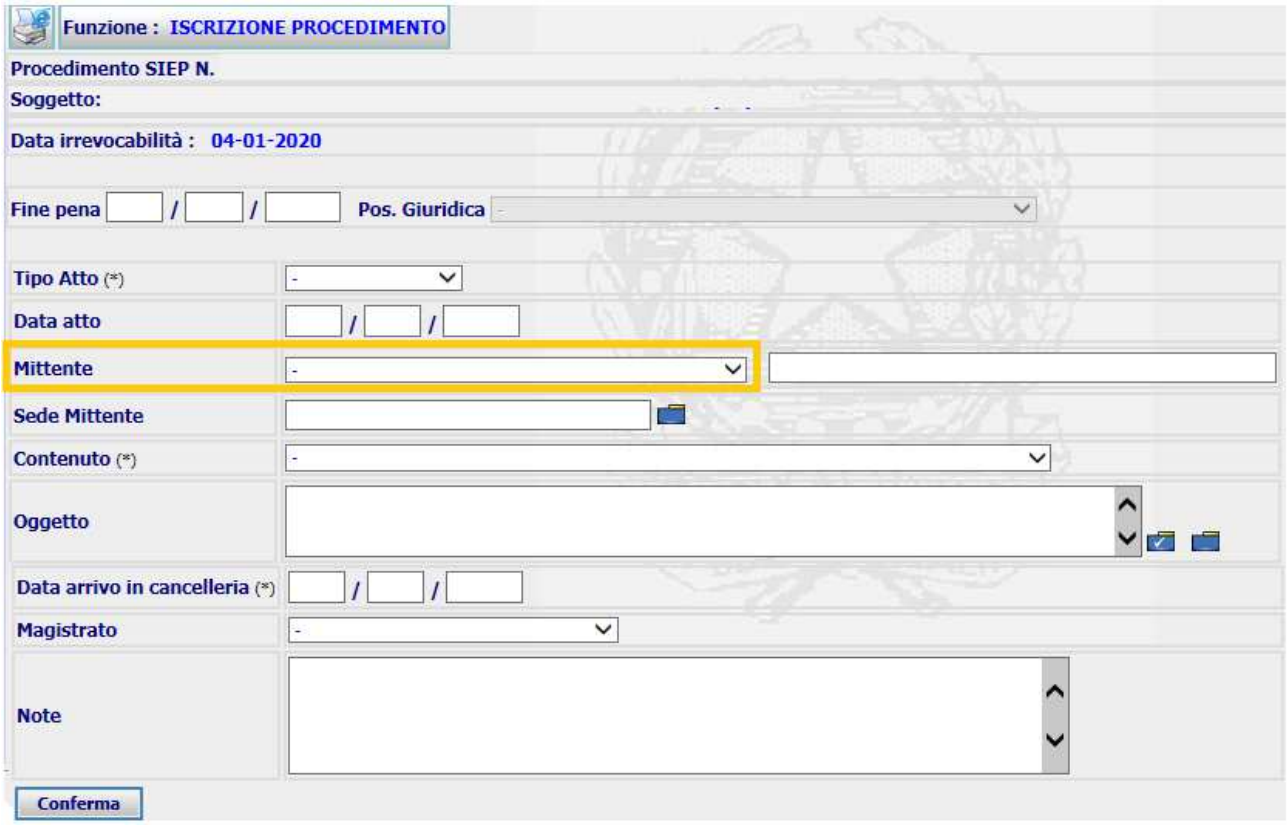


Figura 30: Pagina iscrizione Procedimento SIUS

4.3 Adeguamento D.lgs. 123/2018 – Sottosistema SIEP

Gli uffici Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario (PM) e Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni (PMM), nell'ambito del flusso procedurale previsto dall'ordinamento penitenziario, e così come esposto al documento dei flussi di cui al riferimento [RIF5], a seguito di presentazione di istanza di misura alternativa da parte del condannato e/o del difensore, attivano la richiesta di 'Concessione di Misure Alternative alla Detenzione' inviando la richiesta al Tribunale di Sorveglianza.

Gli step previsti sono:

- La Procura emette un Ordine di Esecuzione con sospensione

  Per l'emissione dell'Ordine di Esecuzione con contestuale sospensione, non viene introdotta nessuna novità, l'utente utilizza la funzione 'Ordini di Esecuzione/Scarcerazione>>Sospensione Esecuzione ex art. 656 c.p.p. >>Ordine di Esecuzione' già presente a sistema.

- Iscrizione Istanza

  Per l'iscrizione dell'istanza, l'utente utilizza la funzione Ordini di Esecuzione/Scarcerazione » Sospensione Esecuzione ex art. 656 c.p.p. » Istanza (Annotazione Trasmissione) già presente a sistema.

- Trasmissione istanza al Tribunale di Sorveglianza

  A valle dell'iscrizione dell'istanza, utilizzando sempre la funzione Ordini di Esecuzione/Scarcerazione » Sospensione Esecuzione ex art. 656 c.p.p. » Istanza (Annotazione Trasmissione), l'utente trasmette gli atti all'ufficio Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM).

A questo punto, gli atti sono a carico dell'ufficio del Tribunale di Sorveglianza(TDS/TDSM) che ha competenza a decidere sulla richiesta di 'Concessioni di Misure alternative alla Detenzione'.
Tutte le possibili fasi che possono 'presentarsi' lato Sorveglianza, sono stati già esplicitati nei precedenti paragrafi.

Riportiamo un grafico riepilogativo delle possibili casistiche in cui si può incorrere lato Sorveglianza a seguito della concessione di misura, e la relativa correlazione con gli uffici Procura(PM/PMM):

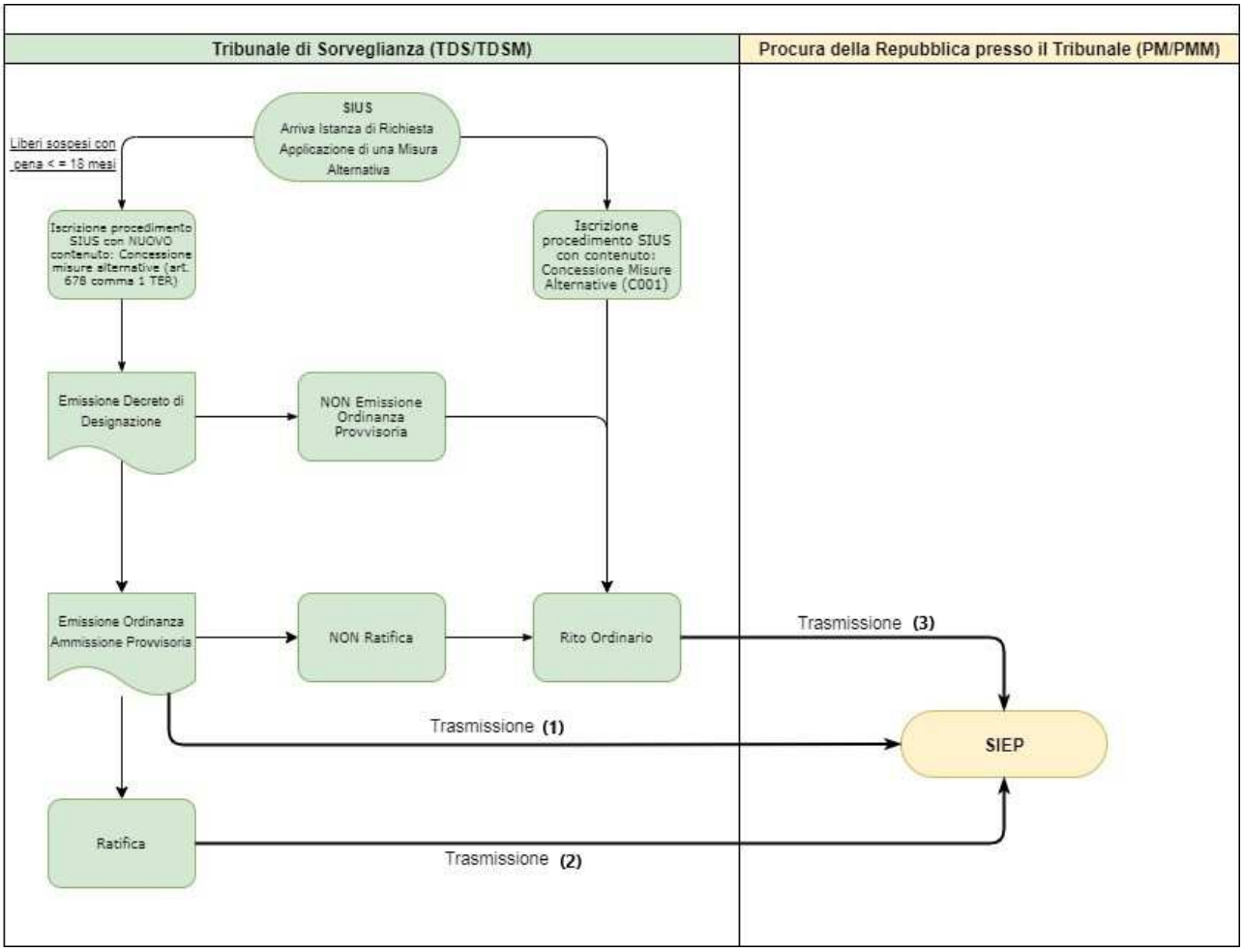


Figura 31: Flussi di trasmissione Sorveglianza - Procura

Focalizzandoci sulla trasmissione dei possibili provvedimenti che il Tribunale di Sorveglianza può effettuare, si nota che lato Procura, si hanno tre casistiche da gestire:

1. Il Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM), per mezzo di un magistrato designato, 'applica provvisoriamente' la misura alternativa emettendo un'ordinanza provvisoria. Nel momento in cui diviene esecutiva, il Tribunale di Sorveglianza trasmette l'ordinanza di applicazione provvisoria alla Procura [REQ-SIE-009-02 (SIUS) e REQ-SIE-009-12 (SIEP)];
2. Il Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM), emette ordinanza/decreto di Conferma(Ratifica) della misura alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.), applicata provvisoriamente, e trasmette il provvedimento alla Procura [REQ-SIE-009-03 (SIUS) e REQ-SIE-009-13 (SIEP)];

3. Il Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM) 'concede' una delle misure previste all'articolo 656, comma 5, utilizzando il nuovo contenuto di 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' oppure 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)' e trasmette l'ordinanza, seguendo il 'rito ordinario', alla Procura [REQ-SIE-009-01 (SIUS) e REQ-SIE-009-14 (SIEP)];

Nei paragrafi successivi vengono dettagliate le specifiche di implementazione che intervengo nel sottosistema SIEP in riferimento alle tre casistiche su elencate. Gli interventi specificati si intendono da applicare nell'ambito degli uffici PM (Procura Ordinaria maggiorenni) e PMM (Procura Ordinaria minorenni).

Si precisa che a seguito degli interventi descritti nei successivi paragrafi 4.3.1, 4.3.2 saranno adeguate anche le funzionalità Elenco PM e Stato Esecuzione, mentre le descrizioni da utilizzare per Posizione Giuridica, Motivo Provvedimento e Stato Procedimento saranno concordate con l'Amministrazione.

4.3.1 REQ-SIE-009-12 SIEP - 'Applicazione Provvisoria misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '

La concessione dell'applicazione provvisoria alla misura alternativa è estesa agli uffici Tribunali di Sorveglianza, che, per mezzo di un magistrato designato, può 'applicare provvisoriamente' la misura alternativa concessa secondo quanto previsto all'art. 678 comma 1 ter c.p.p..
L'ordinanza provvisoria diviene esecutiva trascorsi 10 giorni senza che venga proposta opposizione e, a seguito dell'esecutività della stessa, il Tribunale è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Procura. Dal punto di vista applicativo il Tribunale deve effettuare anche la trasmissione telematica della stessa.

A seguito della trasmissione dell'ammissione provvisoria, la Procura prende in carico l'ordinanza e prosegue con l'inserimento del provvedimento di Applicazione provvisoria della misura alternativa.
Per la gestione della presa in carico dell'ordinanza provvisoria, si faccia riferimento al par. 4.3.2.1 (Adeguamento della Funzione di Presa in Carico).

Secondo quanto previsto all'art. 678 comma1 ter introdotto con il d.lgs. 123/128, l'ordinanza di ammissione provvisoria può essere adottata per le seguenti misure alternative:

- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);

L'area funzionale su cui ha impatto la gestione della 'applicazione provvisoria' (art. 678 comma 1-ter c.p.p.), è il menù 'Decisioni della Sorveglianza'. Nello specifico, per ogni tipologia di misura alternativa su elencata, occorre rivedere, integrare, ed in alcuni casi come per la Semilibertà e la Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, creare tutta la gestione della funzionalità di 'Applicazione Provvisoria'.
Si precisa che a fronte dei nuovi oggetti introdotti per la Sorveglianza, sopra riportati, per SIEP si utilizzeranno i seguenti:

- Applicazione provvisoria Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.);
- Applicazione provvisoria Affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 DPR 309/90);
- Applicazione provvisoria Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P.);
- Applicazione provvisoria Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P.);
- Applicazione provvisoria Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90);

Un primo intervento da fare, per le tipologie di misura di 'Affidamento in prova al servizio Sociale' e di 'Detenzione Domiciliare', che già prevedono il 'tasto funzione' dell'ammissione provvisoria, è modificare la Label del pulsante da 'Ammissione Provvisoria' in 'Ammissione /Applicazione Provvisoria'.



Figura 32: Tasto Ammissione / Applicazione Provvisoria Affidamento (per PM e PMM)



Figura 33: Tasto Ammissione / Applicazione Provvisoria Detenzione Domiciliare (per PM e PMM)

Invece, per quanto riguarda la Semilibertà, il menù attuale deve essere integrato con un nuovo tasto funzione come previsto alla figura che segue [Figura 34].



Figura 34: Tasto Applicazione Provvisoria per SEMILIBERTA'

L'inserimento di tale tasto prevede un'implementazione ex-novo di tutta la funzione di gestione dell'Applicazione Provvisoria. Per il dettaglio si rimanda al par. [4.3.1.2].

In riferimento alla Sospensione Dell'esecuzione Della Pena Detentiva, oltre a prevedere un'implementazione ex-novo di tutta la funzione di gestione dell'Applicazione Provvisoria, occorre riorganizzare il menù per allineare tale misura allo stesso layout delle altre sezioni.
Ciò significa che, a partire dal menù Decisioni Sorveglianza>> Sospensione dell'esecuzione della pena, sarà necessario introdurre una pagina in cui vengono mostrati i 'tasti funzione' per gestire la 'Concessione' e la ''Ammissione Provvisoria Art.678 C1 Ter''.



Figura 35: Riorganizzazione menù per Sospensione Esecuzione Pena (PM e PMM)

Nel 'tasto funzione' di 'Concessione' dovrà convogliare l'attuale pagina di gestione della 'Sospensione dell'esecuzione della pena', mentre per quanto riguarda il tasto di 'Applicazione Provvisoria Art.678 c1 ter', è necessario realizzare un'implementazione ex-novo. Per il dettaglio si rimanda al par. [4.3.1.3].

Come premessa generale ai dettagli esplicativi riportati ai paragrafi successivi, si definisce che:
L'ordinanza di Applicazione Provvisoria (art. 678 comma 1 ter) è emessa dal magistrato designato ed ha le seguenti peculiarità:

- Fa riferimento ad un procedimento SIUS con contenuto 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' per gli uffici TDS, oppure con contenuto 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ' per gli uffici TDSM.
- E' relativa ad uno degli oggetti previsti al par. 4.2.1;
- E' caratterizzata dall'esito "Applica Provvisoriamente" ed ha una data di esecutività validata;

4.3.1.1 Adeguamento della Funzione 'Ammissione Provvisoria' (Affidamento al Servizio Sociale e Detenzione Domiciliare)

Per il menù 'Affidamento in Prova al Servizio Sociale' e per il menù 'Detenzione Domiciliare' in corrispondenza del tasto funzione di 'Ammissione /Applicazione Provvisoria', occorre intervenire affinché la pagina attuale gestisca anche le ordinanze con contenuto 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' con esito 'APPLICA PROVVISORIAMENTE', oppure con contenuto 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)' sempre con esito 'APPLICA PROVVISORIAMENTE'.
Nello specifico per gli uffici PM (Procura Ordinaria maggiorenni) devono essere visibili, oltre ai provvedimenti di Ammissione provvisoria dell'UDS/UDSM, anche le ordinanze con contenuto 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' , mentre per gli uffici PMM (Procura Ordinaria minorenni) devono essere visibili le ordinanze con contenuto 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)', con esito 'Applica provvisoriamente' del TDS/TDSM.

Le implementazioni da prevedere sono relativi ai tre punti evidenziati, nei riquadri rossi, nella figura che segue:

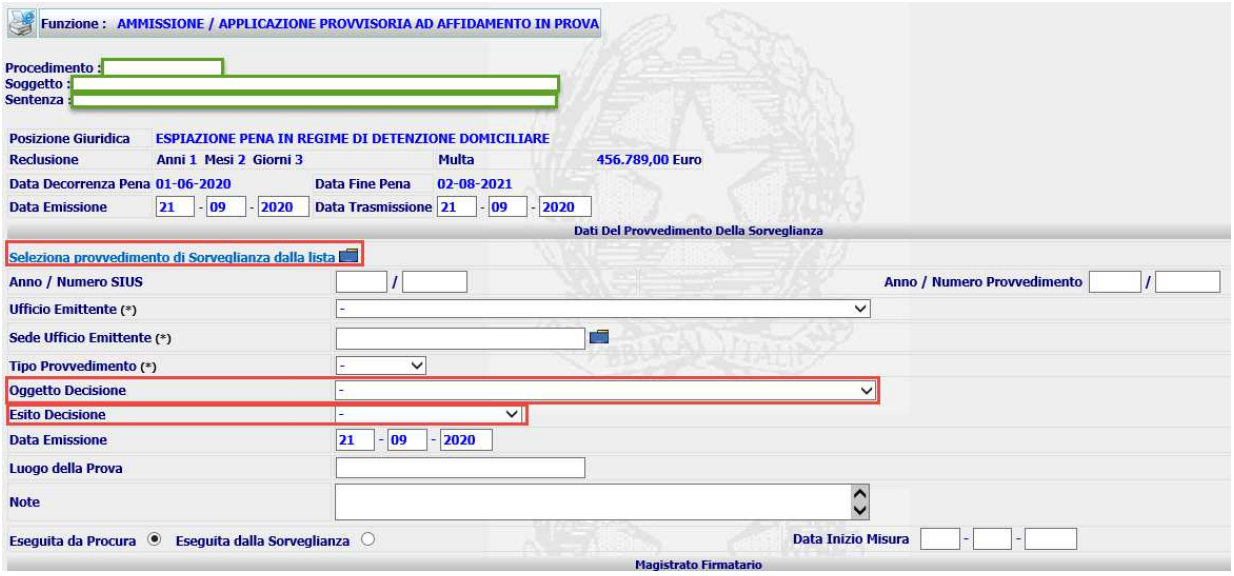


Figura 36: Pagina Ammissione /Applicazione Provvisoria Affidamento in Prova (PM e PMM)

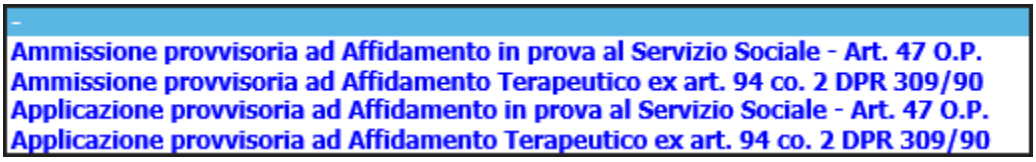
In particolare, per gli uffici PM (Procura Ordinaria maggiorenni), in corrispondenza del link 'Seleziona provvedimento di Sorveglianza dalla lista ', il sistema deve permettere di visualizzare e caricare, oltre agli attuali provvedimenti di Ammissione provvisoria Affidamento in prova', anche le ordinanze con esito '**Applica Provvisoriamente'** e che afferiscono al nuovo contenuto '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ', mentre per gli uffici PMM (Procura Ordinaria minorenni) il sistema deve permettere di visualizzare e caricare le ordinanze con esito '**Applica Provvisoriamente'** e che afferiscono al nuovo contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**'.

Per quanto riguarda invece il campo 'Oggetto Ordinanza', nella combo box corrispondente, a fronte degli oggetti previsti per la Sorveglianza (vedi par. 4.2.1), devono essere previsti i corrispondenti oggetti SIEP.

Le voci da prevedere per Affidamento in Prova al Servizio Sociale sono:

- Applicazione provvisoria Affidamento al Servizio Sociale (Art. 47 O.P.)
- Applicazione provvisoria Affidamento Servizio Sociale (ex art. 94 DPR 309/90)

per cui nella combo box Oggetti Decisione saranno presentati i seguenti valori:



sarà inoltre aggiunta la combo box Esito Decisione che presenterà i seguenti valori:



Analoghi interventi saranno apportati all'attuale funzione di Ammissione Provvisoria a Detenzione Domiciliare

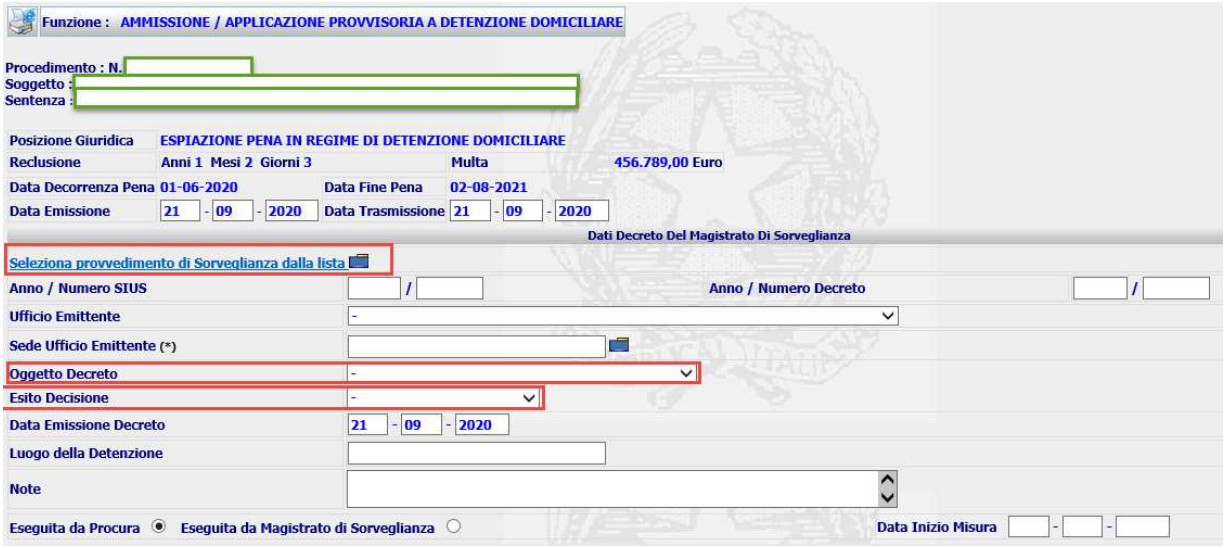


Figura 37: Pagina Ammissione /Applicazione Provvisoria Detenzione Domiciliare

La voce da prevedere per Detenzione Domiciliare è

- Applicazione provvisoria Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P.)

per cui nella combo box Oggetti Decisione saranno presentati i seguenti valori:



mentre la combo box Esito Decisione presenterà i seguenti valori:



La pagina di emissione dell'ammissione provvisoria (sia per affidamento al servizio sociale che per detenzione domiciliare), attualmente prevede l'inserimento manuale del provvedimento e tale comportamento non deve essere precluso.

Al 'conferma' dell'inserimento, nella corrispondente pagina di dettaglio, deve essere riportata la 'nuova' descrizione dell'oggetto dell'ordinanza selezionata. Dalla pagina di dettaglio deve essere possibile 'stampare', 'validare' o 'modificare' il provvedimento, oltre a poter Tornare Indietro, tasto .

La nuova descrizione deve essere allineata anche sull'elenco dei provvedimenti del PM:



Figura 38: Elenco PM

A seguito dell'emissione del provvedimento occorre inoltre prevedere un aggiornamento dello stato del procedimento e della posizione giuridica con una 'nuova' descrizione ad hoc, concordata con l'Amministrazione.



Figura 39: Dettaglio procedimento SIEP

Infine è necessario introdurre un nuovo template di stampa da associare all'Ammissione Provvisoria per art.678 c1 ter sia per l'Affidamento Al Servizio Sociale che per la Detenzione Domiciliare.
Per le due nuove funzioni saranno riviste le funzioni di validazione e cancellazione e sarà realizzata la funzione di modifica.

4.3.1.2 Nuova Funzione di 'Applicazione Provvisoria' per SEMILIBERTA

Nella pagina dei menù relativa alla Semilibertà, per il requisito in oggetto, occorre prevedere l'aggiunta di un nuovo tasto dedicato alla gestione dell'Applicazione Provvisoria per la misura di Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.).



Figura 40: Tasto Funzione di Applicazione Provvisoria Art. 678 c1 per SEMILIBERTA' (PM e PMM)

Tramite l'accesso alla funzione, il sistema deve mostrare una pagina per permettere all'utente di registrare l'ordinanza di 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' relativa alla Semilibertà e con esito 'applica provvisoriamente'.
Si riporta un esempio di come verrà implementata la pagina:

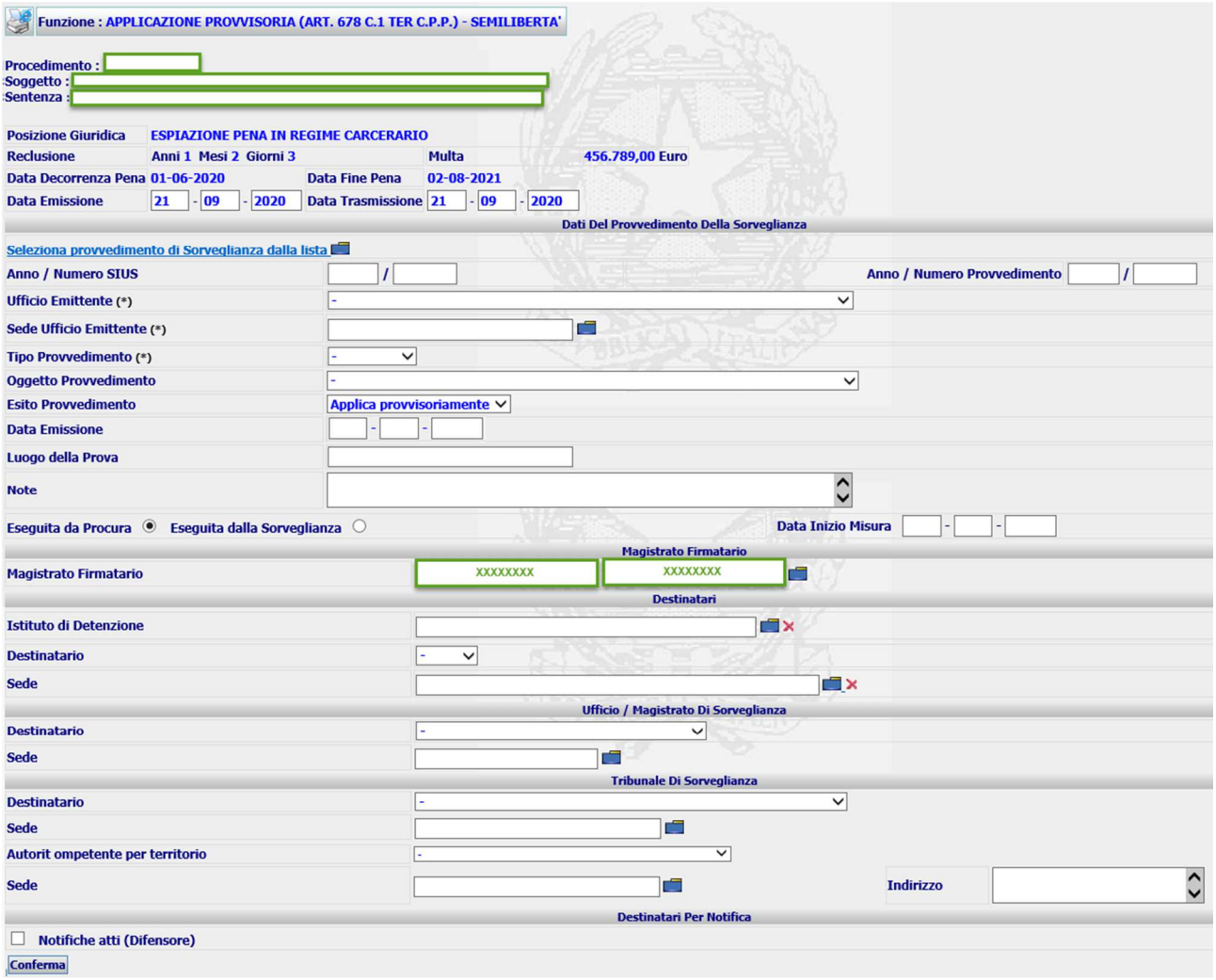


Figura 41: Pagina Inserimento Applicazione Provvisoria Art. 678 c1 ter - SEMILIBERTA' – (PM e PMM)

Nella prima sezione devono essere riepilogati i dati del procedimento di classe I cui fa riferimento la decisione della Sorveglianza.

A seguire, va prevista la sezione dei dati del Provvedimento della Sorveglianza:

- Anno/Numero SIUS
- Anno/Numero del provvedimento (ordinanza del TDS/TDSM)
- Ufficio Emittente
- Sede Emittente
- Tipologia Provvedimento (ordinanza/decreto)
- Oggetto Provvedimento (Applicazione provvisoria Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P.))

- Esito Provvedimento (preimpostata con Applica Provvisoriamente)
- Data emissione
- Luogo della Prova
- Note
- Eseguita Procura/Sorveglianza (Radio button)
- Data inizio misura

A completamento della pagina occorre prevedere:

- Sezione Magistrato Firmatario
- Sezione Destinatario dell'Esecuzione
- Sezione Destinatario per Notifica

Per gli uffici PM (Procura Ordinaria maggiori), in corrispondenza del link '**Seleziona provvedimento di Sorveglianza dalla lista** ', il sistema deve permettere di visualizzare e caricare le ordinanze con esito 'Applica Provvisoriamente' e che afferiscono al contenuto 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' ed hanno come oggetto associato il codice corrispondente alla 'Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)'.

Per gli uffici PMM (Procura Ordinaria minorenni), in corrispondenza del link '**Seleziona provvedimento di Sorveglianza dalla lista** ', il sistema deve permettere di visualizzare e caricare le ordinanze con esito 'Applica Provvisoriamente' e che afferiscono al contenuto 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)' ed hanno come oggetto associato il codice corrispondente alla 'Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)'.

Per quanto riguarda invece il campo '**Oggetto Decisione'**, nella combo box corrispondente deve essere previsto l'oggetto **'Applicazione provvisoria Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P.)'**.

I dati da impostare nella sezione 'Provvedimenti della Sorveglianza', possono essere recuperati in automatico dal link su descritto, ma possono essere inseriti anche manualmente da parte dell'utente. Infatti i campi di tale sezione devono essere tutti editabili.

In fase di conferma, il sistema deve verificare l'obbligatorietà dei seguenti campi:

- Ufficio Emittente
- Sede Emittente
- Tipologia Provvedimento (ordinanza/decreto)
- Oggetto Decisione (Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.))
- Inserimento di almeno un Destinatario

A seguito del salvataggio deve essere prevista una pagina di dettaglio, attenendosi allo stesso layout delle pagine di dettaglio generate in fase di conferma dell'inserimento dell'ammissione provvisoria di altre tipologie di misure.

Dalla pagina di dettaglio deve essere possibile 'stampare', 'validare' o 'modificare' il provvedimento di applicazione provvisoria alla Semilibertà, oltre a poter tornare Indietro, con il tasto  .



Funzione : DETTAGLIO APPLICAZIONE PROVVISORIA - SEMILIBERTA'

Procedimento :
Soggetto :
Sentenza :

Posizione Giuridica	ESPIAZIONE PENA IN REGIME DI DETENZIONE DOMICILIARE		
Reclusione	Anni 1 Mesi 2 Giorni 3	Multa	456.789,00 Euro
Data Decorrenza Pena	01-06-2020		
Data Fine Pena	02-08-2021		
Data Emissione	23-09-2020	Data Trasmissione	23-09-2020
Anno / Numero SIUS	2020 / 44	Anno / Numero Provvedimento	2020 / 25
Ufficio che ha emesso il Provvedimento	TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO		
Tipo Provvedimento	ORDINANZA		
Oggetto Provvedimento	APPLICAZIONE PROVVISORIA A SEMILIBERTA' - ART. 50.P.	Data Emissione Provvedimento	23-09-2020
Esito Provvedimento	APPLICA PROVVISORIAMENTE		
Data Inizio Misura	23-09-2020	Data Fine Misura	02-08-2021
Luogo della Prova			
Magistrato Firmatario			
Destinatari			
UEPE	AOSTA-PIAZZA MANZETTI, 2		
Magistrato Preposto al controllo	UFFICIO DI SORVEGLIANZA di TORINO		

Figura 42: Pagina di Dettaglio Applicazione Provvisoria SEMILIBERTA' – (PM e PMM)

Con l'accesso alla funzione di stampa  , il sistema deve generare un nuovo documento i cui dettagli specifici saranno forniti dall'Amministrazione.

Il tasto di 'upload'  ,invece, deve permettere la validazione diretta dell'ordine di esecuzione. Il tasto 'modifica'  deve permettere la modifica del provvedimento, se non è stato ancora validato.

Dall'elenco dei provvedimenti del PM, l'utente può intervenire per l'eventuale cancellazione dell'ordine di esecuzione, ma ciò deve essere possibile solo se il provvedimento non è ancora stato validato.



Figura 43: Funzione di cancellazione

In concomitanza alla validazione deve essere previsto l'aggiornamento dello stato del procedimento e la posizione giuridica del soggetto. Le descrizioni precise da associare saranno fornite dall'Amministrazione.

Il nuovo ordine di esecuzione deve essere integrato nello stato di esecuzione e deve essere considerato nelle estrazioni del riepilogo ispettivo e lavoro magistrati [4.3.3].

4.3.1.3 Nuova Funzione di 'Ammissione Provvisoria' per Sospensione Esecuzione della Pena Detentiva

Nella pagina dei menù relativa alla Sospensione Esecuzione della Pena, per il requisito in oggetto, occorre prevedere l'aggiunta di un nuovo tasto dedicato alla gestione dell'Applicazione Provvisoria per la misura di Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.).



Figura 44: Ammissione Provvisoria Art. 678 c1 ter - Sospensione Esecuzione della Pena – (PM e PMM)

Tramite l'accesso alla funzione, il sistema deve mostrare una pagina per permettere all'utente di registrare l'ordinanza di Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.).

Si riporta un esempio di come deve essere implementata la pagina di inserimento:

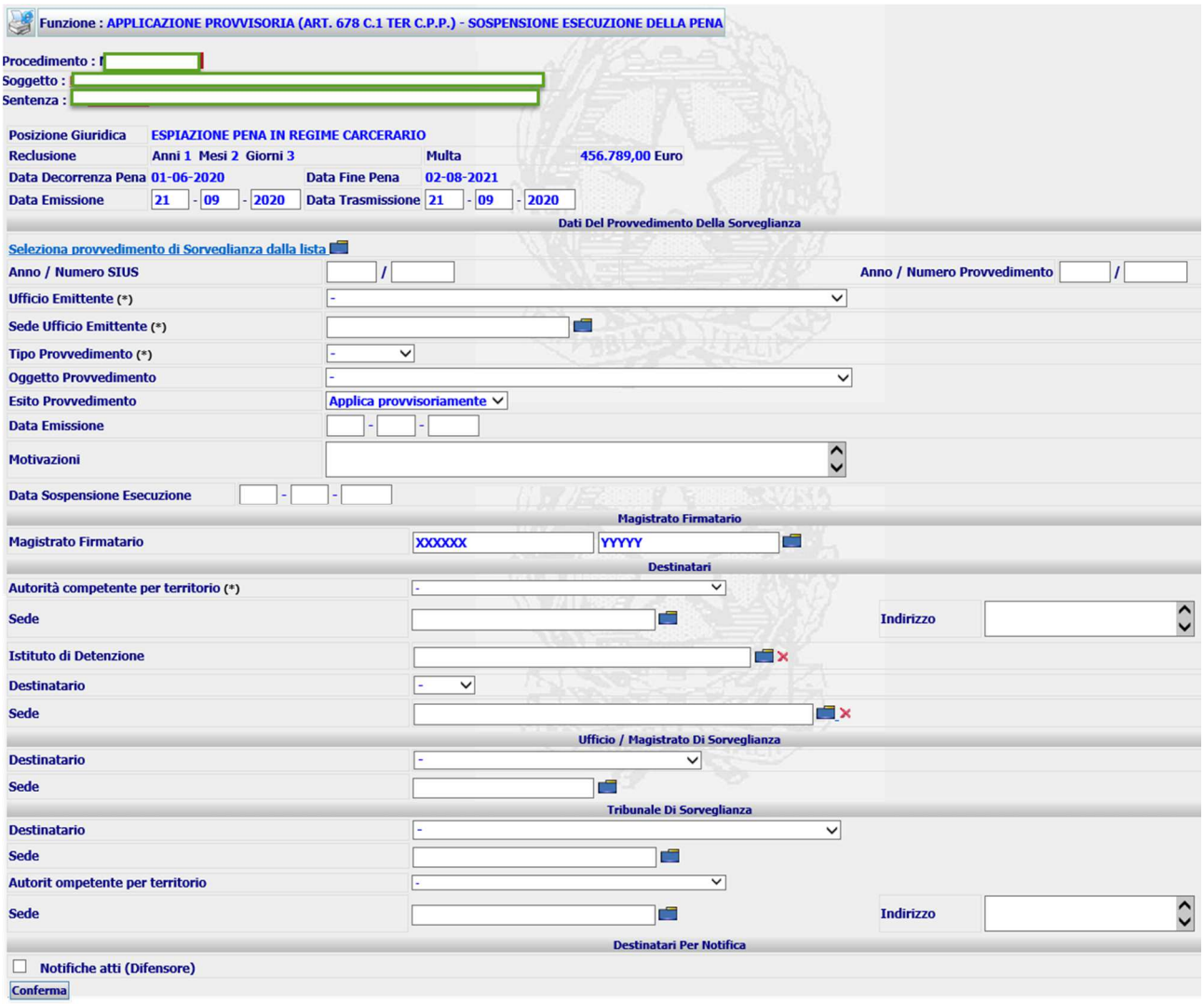


Figura 45: Pagina Inserimento Applicazione Provvisoria - Sospensione dell'esecuzione della pena– (PM e PMM)

Nella prima sezione devono essere riepilogati i dati del procedimento di classe I cui fa riferimento la decisione della Sorveglianza.

A seguire, va prevista la sezione dei dati del Provvedimento della Sorveglianza:

- Anno/Numero SIUS
- Anno/Numero del provvedimento (ordinanza del TDS/TDSM)
- Tipo Provvedimento (ordinanza/decreto)
- Autorità Emittente
- Sede Autorità Emittente
- Oggetto Provvedimento
- Esito Provvedimento (preimpostato con Applica Provvisoriamente)
- Data emissione provvedimento
- Motivazioni
- Data Sospensione Esecuzione

A completamento della pagina occorre prevedere:

- Sezione Magistrato Firmatario
- Sezione Destinatari

Per gli uffici PM (Procura Ordinaria maggiori), in corrispondenza del link '**Seleziona provvedimento di Sorveglianza dalla lista** ', il sistema deve permettere di visualizzare e caricare le ordinanze con esito 'Applica Provvisoriamente' e che afferiscono al contenuto 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' ed hanno come oggetto associato il codice corrispondente alla 'Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)'.

Per gli uffici PMM (Procura Ordinaria minorenni), in corrispondenza del link '**Seleziona provvedimento di Sorveglianza dalla lista** ', il sistema deve permettere di visualizzare e caricare le ordinanze con esito 'Applica Provvisoriamente' e che afferiscono al contenuto 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)' ed hanno come oggetto associato il codice

corrispondente alla 'Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)'.

Per quanto riguarda invece il campo **'Oggetto Provvedimento'**, nella combo box corrispondente deve essere previsto l'oggetto '**Applicazione provvisoria Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90)'**.

I dati da impostare nella sezione 'Provvedimenti della Sorveglianza', possono essere recuperati in automatico dal link su descritto, ma possono essere inseriti anche manualmente da parte dell'utente. Infatti i campi di tale sezione devono essere tutti editabili.

In fase di conferma, il sistema deve verificare l'obbligatorietà dei seguenti campi:

- Autorità Emittente
- Sede Autorità Emittente
- Tipologia Provvedimento (ordinanza/decreto)
- Oggetto Provvedimento
- Data Emissione
- Data Sospensione Esecuzione
- Selezione di almeno un destinatario

A seguito del salvataggio deve essere prevista una pagina di dettaglio, attenendosi allo stesso layout delle pagine di dettaglio generate in fase di conferma dell'inserimento dell'ammissione provvisoria di altre tipologie di misure.
Dalla pagina di dettaglio deve essere possibile 'stampare', 'validare' o 'modificare' il provvedimento, oltre a poter tornare Indietro, tasto  .



Figura 46: Pagina di Dettaglio Applicazione Provvisoria Sospensione dell'esecuzione della pena – (PM e PMM)

Con l'accesso alla funzione di stampa  , il sistema deve generare un nuovo documento i cui dettagli specifici saranno forniti dall'Amministrazione.

Il tasto di 'upload'  ,invece, deve permettere la validazione diretta dell'ordine di esecuzione. Il tasto 'modifica'  deve permettere la modifica del provvedimento, se non è stato ancora validato.

Dall'elenco dei provvedimenti del PM, l'utente può intervenire per l'eventuale cancellazione dell'ordine di esecuzione, ma ciò deve essere possibile solo se il provvedimento non è ancora stato validato.



Figura 47: Funzione di cancellazione

In concomitanza alla validazione deve essere previsto l'aggiornamento dello stato del procedimento e la posizione giuridica del soggetto. Le descrizioni precise da associare saranno fornite dall'Amministrazione.

Il nuovo ordine di esecuzione deve essere integrato nello stato di esecuzione e deve essere considerato nelle estrazioni del riepilogo ispettivo e lavoro magistrati [4.3.3];

4.3.2 REQ-SIE-009-13 SIEP – 'Conferma dell'Ammissione Provvisoria misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' e REQ-SIE-009-14 SIEP - 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '

I requisiti REQ-SIE-009-13 e REQ-SIE-009-14 sono esposti parallelamente nello stesso paragrafo in quanto, dal punto di vista applicativo, intervengono sulle medesime funzioni.

Il primo requisito [REQ-SIE-009-13] attiene alla gestione della ricezione da parte della Procura di un provvedimento (ordinanza/decreto) che il Tribunale di Sorveglianza emette per 'confermare' l'ordinanza di applicazione provvisoria [REQ-SIE-009-05 par. 4.2.5].

Per il secondo requisito [REQ-SIE-009-13], invece, siamo nella casistica in cui il Tribunale di Sorveglianza (TDS/TDSM) concede una delle misure previste all'articolo 656, comma 5, utilizzando il nuovo contenuto di '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ', per TDS, oppure il contenuto 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)' per TDSM, ma l'ordinanza o il decreto sono emessi con 'rito ordinario'.
Si specifica che è possibile incorrere nella casistica del rito ordinario quando, per misura alternativa concessa in relazione all'art. 678 comma 1-ter c.p.p., il magistrato designato non abbia provveduto ad emettere l'ordinanza di ammissione provvisoria nei termini stabiliti, oppure nel caso in cui, il magistrato designato ritenga di non poter applicare alcuna delle misure concedibili rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Nell'ambito dell'art. 678 comma 1-ter c.p.p., le possibili misure che posso essere concesse sono:

- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);

- Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);

A seguito di emissione di un'ordinanza, sia essa emessa con rito ordinario, che emessa quale 'conferma' dell'ammissione provvisoria, l'ufficio di Sorveglianza, dopo aver opportunamente validato e depositato il provvedimento, lo trasmette telematicamente all'ufficio Procura titolare del procedimento di classe I – SIEP su cui ha provveduto ad iscrivere procedimento SIUS [par. 4.2.5.1];
A questo punto, nell'ambito dei requisiti in oggetto, un primo 'impatto' da gestire lato Procura è la recezione dell'ordinanza/decreto.

4.3.2.1 Adeguamento della Funzione di Presa in Carico Provvedimento – SIEP

Il sistema deve essere allineato al fine di poter recuperare il nuovo provvedimento (ordinanza/decreto) trasmesso telematicamente dagli uffici Tribunale di Sorveglianza.

Nella funzione di Presa in Carico, pertanto, il sistema deve 'considerare' la possibilità che tra i messaggi in entrata, tramite le code jms, possano esserci anche provvedimenti legati alla nuova tipologia di contenuto di 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '.


Funzione : LISTA ATTI RICEVUTI

Criteri di Ricerca selezionati:
Dalla data: 12-05-2020 alla data : 12-06-2020

Anno/Numero SIEP	Anno/Numero SIUS	Data Arrivo	Tipo Operazione	Ufficio Mittente	Azioni
2020/7	2020/54	12-06-2020 13:25:48	TRASFERIMENTO ORDINANZA	Tribunale di Sorveglianza TORINO	
2012/2617	2020/53	25-05-2020 18:19:36	TRASFERIMENTO ORDINANZA	Tribunale di Sorveglianza TORINO	
2012/2617	2020/52	25-05-2020 18:14:55	TRASFERIMENTO ORDINANZA	Tribunale di Sorveglianza TORINO	
2012/2617	2020/139	25-05-2020 18:06:48	TRASFERIMENTO ORDINANZA	Ufficio di Sorveglianza TORINO	
2020/43	2020/138	20-05-2020 15:54:59	TRASFERIMENTO ORDINANZA	Ufficio di Sorveglianza TORINO	
2020/43	2020/136	20-05-2020 15:48:00	TRASFERIMENTO ORDINANZA	Ufficio di Sorveglianza TORINO	

Figura 48: Lista atti ricevuti

Dalla lista degli atti ricevuti, l'utente, alla stregua di quanto già è previsto per le altre tipologie di provvedimento, avrà la possibilità di entrare nella funzione di dettaglio dell'ordinanza/decreto ricevuto e proseguire con la presa in carico del provvedimento stesso.



Figura 49: Pagina di Conferma di Presa in Carico

Secondo quanto già specificato al par. 4.2.5.1, nel flusso xml oggetto della trasmissione, unitamente all'ordinanza di 'conferma' deve essere recepita e gestita anche l'ordinanza di ammissione provvisoria a cui la 'conferma' è relativa.

Procedendo con la 'Conferma della presa in Carico', il provvedimento sarà 'registrato' negli archivi del distretto di appartenenza dell'ufficio e risulterà 'lavorabile' dall'ufficio stesso. Per quanto riguarda le informazioni aggiuntive in arrivo sull'xml (anno/numero ordinanza provvisoria) saranno registrate nella tabella misura_alternativa.

4.3.2.2 Adeguamento della Funzione 'Decisioni Sorveglianza' – SIEP

Il menù 'Decisioni Sorveglianza' è oggetto di molteplici interventi. Infatti, al fine di allineare il sistema all'introduzione dell'art. art. 678 comma 1-ter c.p.p., è necessario intervenire in diversi sottomenù presenti nella sezione '**Misure Alternative'** e nella sezione delle '**Sospensioni**'.

Gli interventi specificati si intendono da applicare nell'ambito degli uffici PM (Procura Ordinaria maggiorenni) e PMM (Procura Ordinaria minorenni).

Nell'immagine che segue ne sono evidenziati i punti:

c

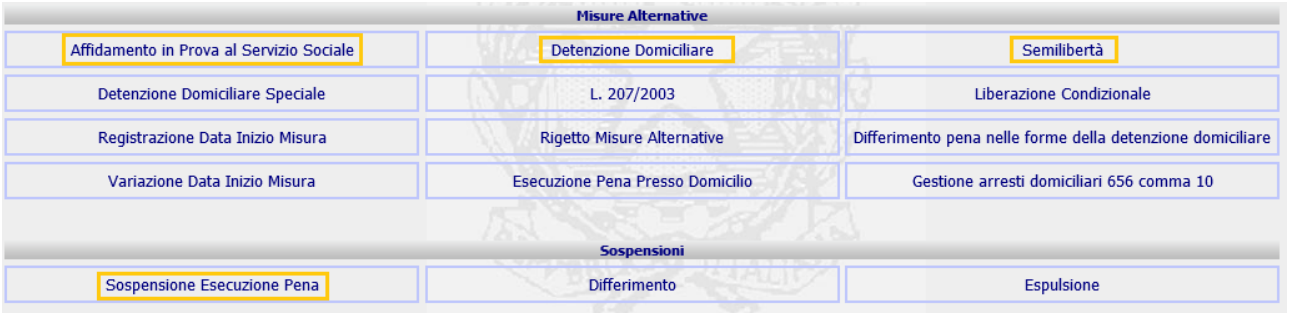


Figura 50: Sezione misure alternative/sospensioni

Un primo intervento di cui è fatta richiesta è la modifica della Label del tasto funzione di 'Concessione' in "Concessione/Ratifica". Questo intervento va applicato ad ogni tipologia di misura evidenziata nella precedente figura [**Figura 50: Sezione misure alternative/sospensioni**].

A seguire, invece, si espongono gli interventi da espletare per ogni singola misura alternativa:

Affidamento in Prova al Servizio Sociale

Per il menù 'Affidamento in Prova al Servizio Sociale', in corrispondenza del tasto funzione di 'Concessione/Ratifica' della misura, occorre intervenire affinché la pagina attuale gestisca anche i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza che '**concedono'** oppure che '**ratificano'** la misura alternativa 'Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)'.



I provvedimenti che devono essere gestiti, in aggiunta a quelli attualmente previsti in questa sezione, hanno le seguenti peculiarità:

- Fa riferimento ad un procedimento SIUS con contenuto 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) ' per gli uffici TDS, oppure con contenuto 'Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.) ' per gli uffici TDSM.
- Sono relativi ad uno degli oggetti previsti al par. 4.2.1;
- Sono caratterizzati dall'esito "Concede" oppure dall'esito "Conferma Decisione del Magistrato Relatore";

Nell'attuale form bisognerà modificare tutte le descrizioni contenenti la parola Ordinanza in Provvedimento. Le implementazioni sostanziali da prevedere sono relative ai punti evidenziati in rosso nella figura che segue:

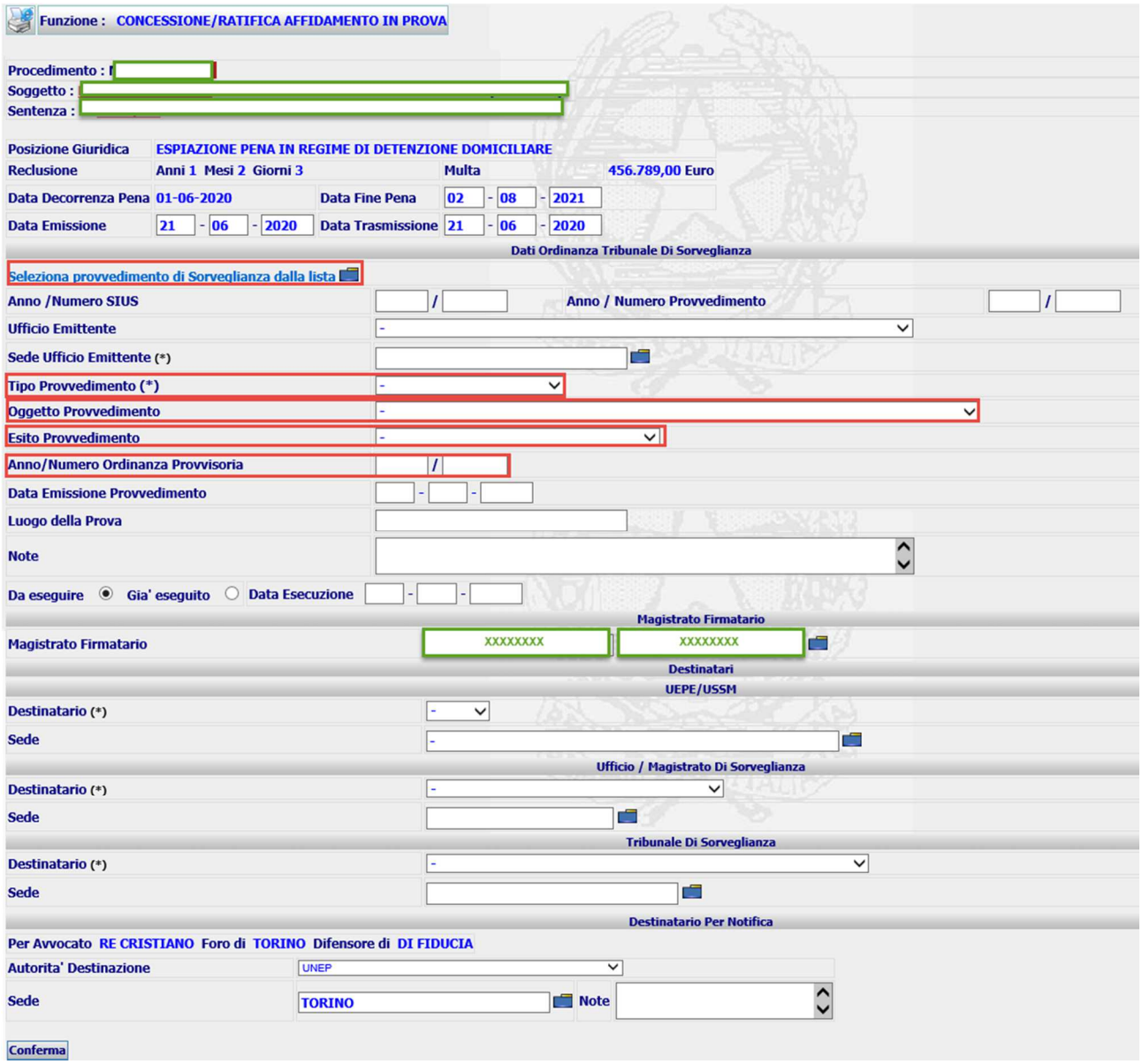


Figura 51: Funzione di 'Concessione/Ratifica art.678 Affidamento in Prova' – (PM e PMM)

Nello specifico, per gli uffici PM (Procura Ordinaria maggiorenni), in corrispondenza del link 'Seleziona provvedimento di Sorveglianza dalla lista ' , il sistema deve permettere di visualizzare e caricare, oltre alle ordinanze di Concessione Misure Alternative, anche le ordinanze/decreti con esito '**Concede'** oppure con esito '**Conferma Decisione del Magistrato Relatore**' e che afferiscono al nuovo contenuto '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ' ed il cui oggetto sia uno dei seguenti:

- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);

Invece, per gli uffici PMM (Procura Ordinaria minorenni), in corrispondenza del link 'Seleziona provvedimento di Sorveglianza dalla lista  ' , il sistema deve permettere di visualizzare e caricare le ordinanze/decreti con esito '**Concede'** oppure con esito '**Conferma Decisione del Magistrato Relatore**' e che afferiscono al nuovo contenuto '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**' ed il cui oggetto sia uno dei seguenti:

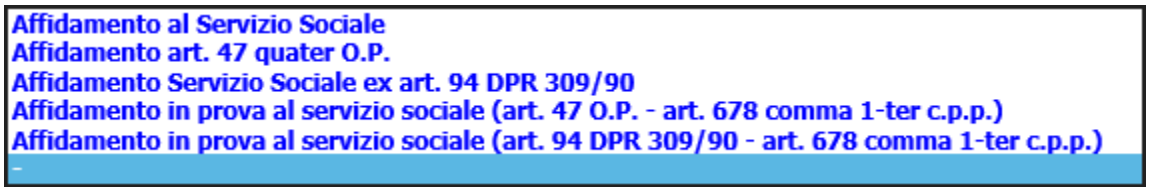
- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);
- Affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.);

Per le ordinanze/decreti con esito '**Conferma Decisione del Magistrato Relatore**' nella pagina di pop-up che si apre dal link su menzionato, occorre prevedere anche la visualizzazione dell'anno e numero dell'ordinanza provvisoria recepito dalla Sorveglianza.

Per quanto riguarda invece il campo '**Oggetto Provvedimento**', nella combo box corrispondente devono essere previsti i corrispondenti oggetti introdotti su Sorveglianza in associazione ai contenuti su specificati. Le voci da prevedere, oltre ai preesistenti valori, sono:

- Affidamento in prova al Servizio Sociale (Art. 47 O.P. - Art. 678 comma 1-ter c.p.p.)
- Affidamento in prova al Servizio Sociale (ex art. 94 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)

pertanto la combo box Oggetto Provvedimento presenterà i seguenti valori:



Nella form viene aggiunto il campo **Esito Provvedimento**, la cui combo box presenterà i seguenti valori:



Su questa stessa pagina, sempre nella sezione 'dati sorveglianza' occorre integrare un nuovo campo, di tipologia combo box, denominato 'Tipo Provvedimento', in cui mostrare le due tipologie di provvedimenti che la sorveglianza può emettere: ordinanza e decreto. L'integrazione è necessaria in quanto per la 'ratifica' è fatta richiesta di prevedere la possibilità per il Tribunale di poter emettere sia l'ordinanza che il decreto [REQ-SIE-009-05 par. 4.2.5].

Inoltre, la pagina va integrata anche con i campi anno e numero dell'ordinanza provvisoria a cui la 'ratifica' si riferisce. Tali informazioni devono essere recepite dal provvedimento della sorveglianza selezionato in pop-up.

Al 'conferma' dell'inserimento il sistema inserirà un provvedimento di Ratifica Applicazione Provvisoria a Affidamento in Prova al Servizio Sociale (art. 47 O.P) / Ratifica Applicazione provvisoria Affidamento Servizio Sociale (ex art. 94 DPR 309/90) e presenterà la pagina di dettaglio con tutti i dati del provvedimento, in particolare la 'nuova' descrizione dell'oggetto dell'ordinanza/decreto selezionato e gli estremi (anno/numero) dell'ordinanza provvisoria.

Dalla pagina di dettaglio deve essere possibile 'stampare', 'validare' o 'modificare' il provvedimento di applicazione provvisoria alla Semilibertà, oltre a poter tornare Indietro, tasto  .

La pagina di emissione della concessione dell'affidamento al servizio sociale, attualmente prevede l'inserimento manuale del provvedimento e tale comportamento non deve essere precluso, pertanto tutti i campi della sezione 'Dati Tribunale della Sorveglianza ' devono essere editabili.

La nuova descrizione deve essere prevista anche in fase di stampa ed in virtù di ciò, è necessario modificare i template preesistenti o introdurre un **nuovo template** di stampa da associare alla 'ratifica' dell'ammissione provvisoria per l'Affidamento al servizio sociale.

A seguito della validazione del provvedimento di Concessione/Ratifica dell'Affidamento in Prova, deve essere allineata anche la descrizione sull'elenco provvedimenti del PM:

Data Emissione	Data Inserimento	Provvedimento	Autorità	Documento Validato	Azioni
21-01-2020	21-01-2020	Annotazione Revoca Beneficio ex art. 168 c.p.-674 c.p.p.	Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario TORINO	✔	
23-01-2020	23-01-2020	Ordine Esecuzione per la carcerazione - Detenuto per questa causa	Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario TORINO	✔	
14-02-2020	14-02-2020	Ordine Scarcerazione Decorrenza / Scadenza	Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario TORINO	✔	
13-06-2020	13-06-2020	Comunicazione Concessione Affidamento in Prova (ex art.47 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.)	Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario TORINO	✔	

Figura 52: Elenco provvedimenti PM

Inoltre, a valle della validazione del provvedimento occorre prevedere un aggiornamento dello stato del procedimento e della posizione giuridica con 'nuove' descrizioni, concordate con l'Amministrazione.



Figura 53: Aggiornamento dello Stato del Procedimento e Posizione Giuridica

Detenzione Domiciliare

La Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.), è un'ulteriore misura alternativa prevista dall'art. 656 comma 5, che può essere concessa in relazione all' art. 678 comma 1-ter c.p.p. introdotto dal D.lgs. 123/2018.

Anche per questa tipologia di misura occorre intervenire affinché il sistema SIEP possa recepire l'ordinanza/decreto emessi dal Tribunale di Sorveglianza che concede/ratifica la misura.

In corrispondenza del tasto funzione di 'Concessione/Ratifica' relativa al menù' 'Detenzione Domiciliare' evidenziato in [Figura 50: Sezione misure alternative], è necessario prevedere le implementazioni relative ai punti evidenziati in rosso nella figura che segue:

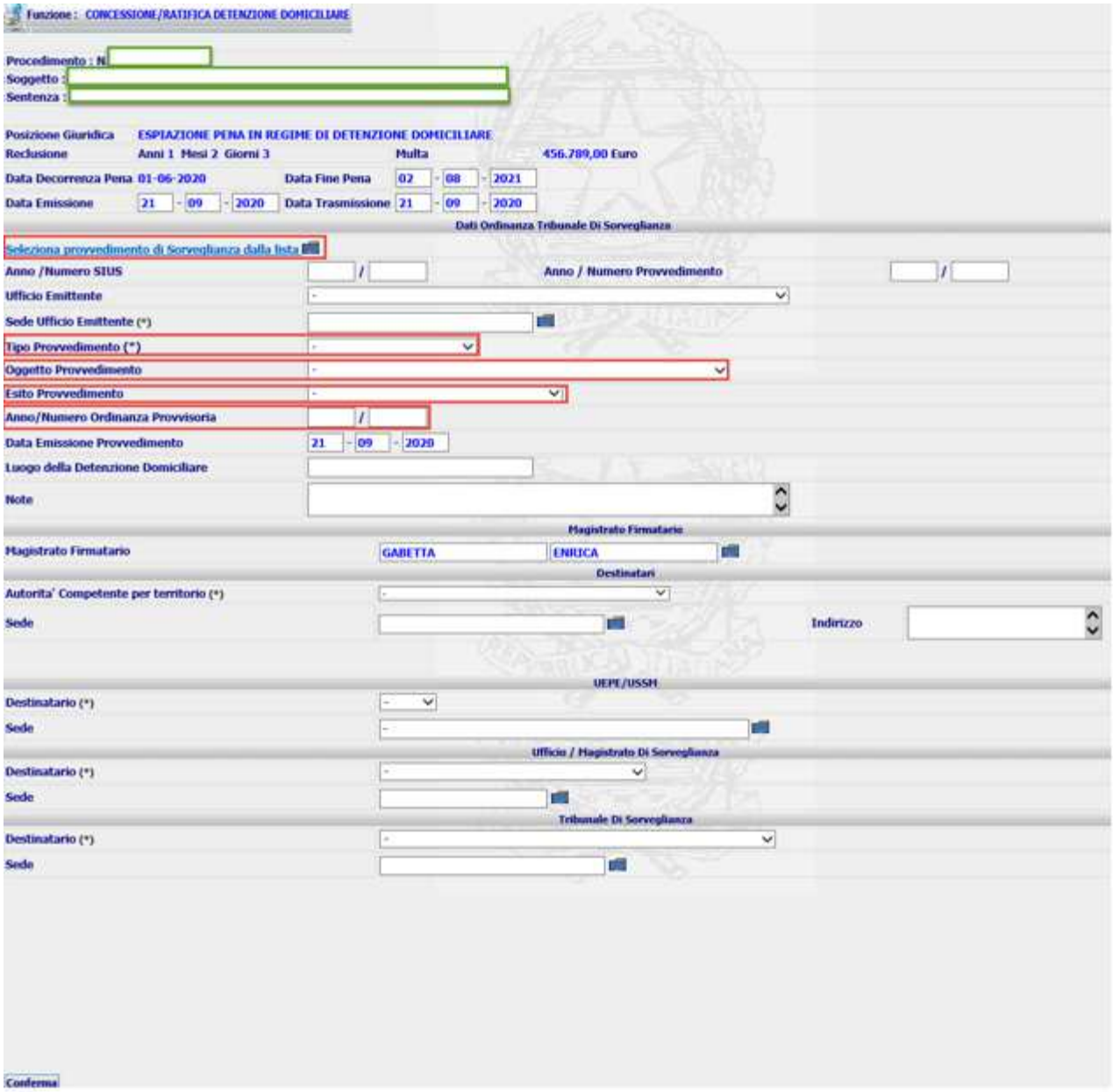


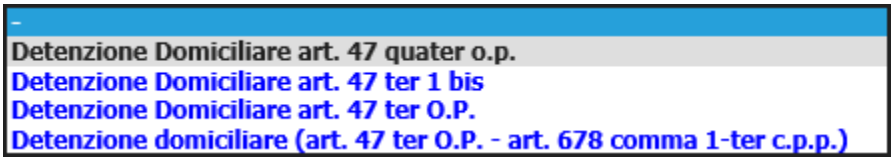
Figura 54: Pagina di Concessione/Ratifica art.678 Detenzione Domiciliare - (PM e PMM)

Dal link che apre la pop-up delle ordinanze della Sorveglianza, il sistema deve recuperare ed elencare anche le ordinanze/decreti relative alla **concessione** di Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e alla **ratifica** dell'ammissione provvisoria alla Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.).

Per le ordinanze/decreti con esito '**Conferma Decisione del Magistrato Relatore**' nella pagina di pop-up che si apre dal link su menzionato, occorre prevedere anche la visualizzazione dell'anno e numero dell'ordinanza provvisoria recepito dalla Sorveglianza.

Allo stesso tempo per il campo 'Oggetto Provvedimento', nella combo box corrispondente devono essere previsti gli oggetti introdotti su Sorveglianza in associazione del contenuto SIUS di '**Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)** ' e '**Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)**', in relazione alla detenzione domiciliare, oltre ai preesistenti oggetti.

Pertanto la combo box Oggetto Provvedimenti conterrà i seguenti valori:



Nella form viene aggiunto il campo **Esito Provvedimento**, la cui combo box presenterà i seguenti valori:



Su questa stessa pagina, sempre nella sezione 'dati sorveglianza' occorre intervenire anche per integrare un nuovo campo combo box denominato 'Tipo Provvedimento' in cui mostrare le due tipologie di provvedimenti che la sorveglianza può emettere: ordinanza e decreto.

Inoltre, la pagina va integrata anche con i campi anno e numero dell'ordinanza provvisoria a cui la 'ratifica' si riferisce. Tali informazioni devono essere recepite dal provvedimento della sorveglianza selezionato in pop-up.

Al 'conferma' dell'inserimento il sistema inserirà un provvedimento di Ratifica Applicazione Provvisoria a Detenzione Domiciliare (art. 678 c1 ter); e presenterà la pagina di dettaglio con tutti i dati del provvedimento, in particolare la 'nuova' descrizione dell'oggetto dell'ordinanza/decreto selezionato e gli estremi (anno/numero) dell'ordinanza provvisoria.

La nuova descrizione deve essere prevista anche in fase di stampa ed in virtù di ciò, è necessario introdurre un nuovo template da associare alla 'ratifica' dell'ammissione provvisoria per Detenzione Domiciliare.

Dalla pagina di dettaglio deve essere possibile 'stampare', 'validare' o 'modificare' il provvedimento di applicazione provvisoria alla Semilibertà, oltre a poter tornare Indietro, tasto  .

La pagina di emissione della concessione della Detenzione Domiciliare, attualmente prevede l'inserimento manuale del provvedimento e tale comportamento non deve essere precluso, pertanto tutti i campi della sezione 'Dati Tribunale della Sorveglianza ' devono essere editabili.

La nuova descrizione deve essere prevista anche in fase di stampa ed in virtù di ciò, è necessario modificare i template preesistenti e/o introdurre un **nuovo template** di stampa da associare alla 'ratifica' dell'ammissione provvisoria per l'Affidamento al servizio sociale.

A seguito della validazione del provvedimento di Concessione/Ratifica della Detenzione Domiciliare, è necessario prevedere l'allineamento delle descrizioni nella funzione di 'Elenco Provvedimento del PM', gestire lo stato del procedimento e la posizione giuridica.

Semilibertà

Anche per la concessione/ratifica della misura di Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.), nella pagina mostrata in corrispondenza della funzione di 'Concessione/Ratifica (art 678) ' è necessario intervenire sui seguenti punti evidenziati in rosso nella figura che segue:

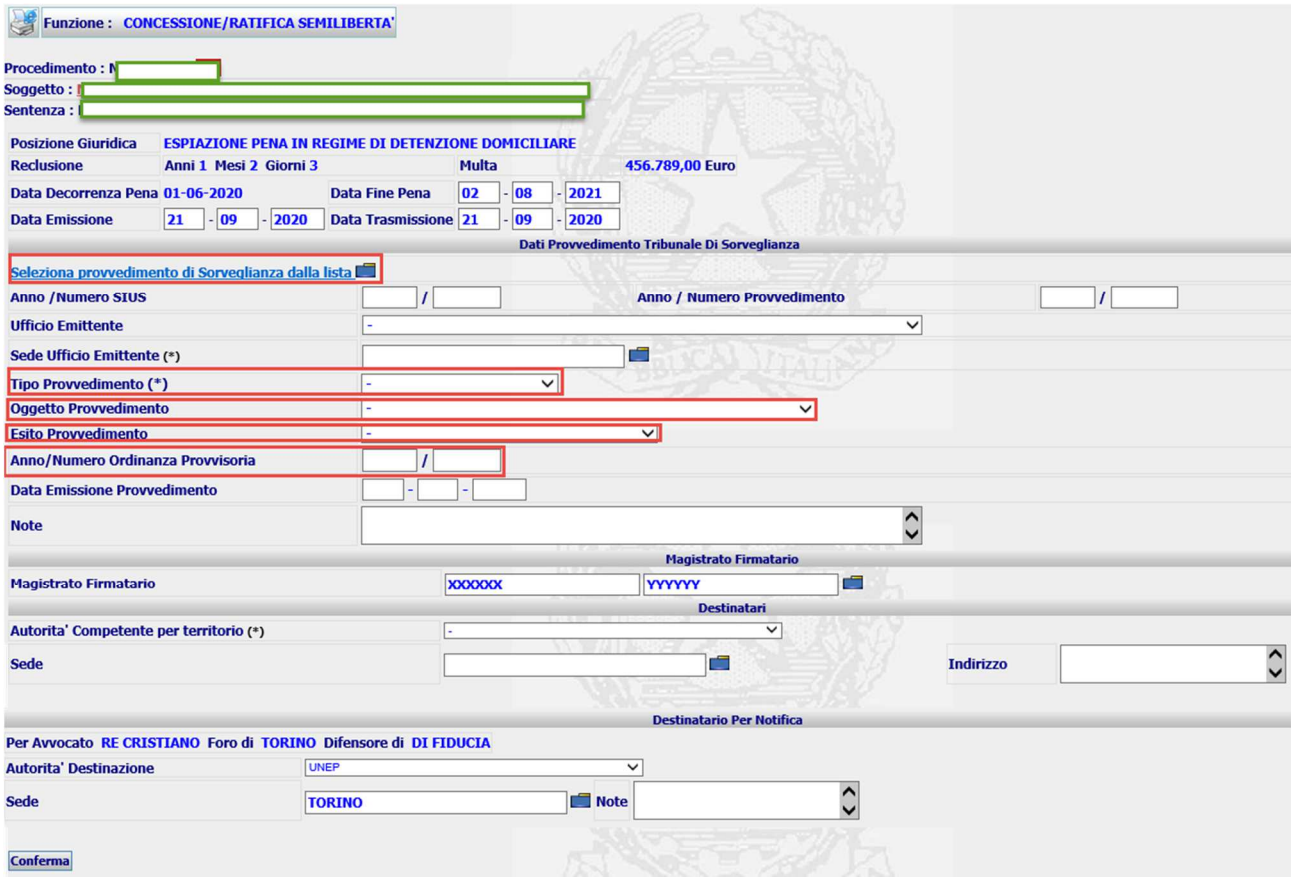
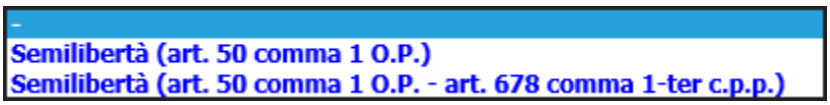


Figura 55: Pagina di Concessione/Ratifica art.678 Semilibertà - (PM e PMM)

Dal link che apre la pop-up delle ordinanze della Sorveglianza, il sistema deve pertanto recuperare ed elencare le ordinanze/decreti relativi alla concessione di Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P. - art. 678 comma 1-ter c.p.p.) o alla ratifica ammissione Provvisiona della Semilibertà.

Il campo Oggetto Ordinanza, al momento valorizzato con Semilibertà, sarà modificato in Oggetto Provvedimento con la relativa combo box che conterrà i seguenti valori:



Nella form viene aggiunto il campo **Esito Provvedimento**, la cui combo box presenterà i seguenti valori:



Per le ordinanze/decreti con esito '**Conferma Decisione del Magistrato Relatore**' nella pagina di pop-up che si apre dal link su menzionato, occorre prevedere anche la visualizzazione dell'anno e numero dell'ordinanza provvisoria recepito dalla Sorveglianza.

Su questa stessa pagina, sempre nella sezione 'dati sorveglianza' occorre intervenire anche per integrare un nuovo campo combo box denominato 'Tipo Provvedimento' in cui mostrare le due tipologie di provvedimenti che la sorveglianza può emettere: ordinanza e decreto.

Inoltre, la pagina va integrata anche con i campi anno e numero dell'ordinanza provvisoria a cui la 'ratifica' si riferisce. Tali informazioni devono essere recepite dal provvedimento della sorveglianza selezionato in pop-up.

Al 'conferma' dell'inserimento il sistema inserirà un provvedimento di Ratifica Applicazione Provvisoria a Semilibertà (art. 678 c1 ter); e presenterà la pagina di dettaglio con tutti i dati del provvedimento, in particolare la 'nuova' descrizione dell'oggetto dell'ordinanza/decreto selezionato e gli estremi (anno/numero) dell'ordinanza provvisoria.

Dalla pagina di dettaglio deve essere possibile 'stampare', 'validare' o 'modificare' il provvedimento di applicazione provvisoria alla Semilibertà, oltre a poter tornare Indietro, tasto  .

La pagina di emissione della concessione della Semilibertà, attualmente prevede l'inserimento manuale del provvedimento e tale comportamento non deve essere precluso, pertanto tutti i campi della sezione 'Dati Tribunale della Sorveglianza ' devono essere editabili.

La nuova descrizione deve essere prevista anche in fase di stampa ed in virtù di ciò, è necessario modificare i template preesistenti e/o introdurre un **nuovo template** di stampa da associare alla 'ratifica' dell'Applicazione provvisoria per la Semilibertà.

Così come già previsto in merito alle altre misure, anche per la Semilibertà è necessario prevedere l'allineamento delle descrizioni nella funzione di 'Elenco Provvedimento del PM', gestire lo stato del procedimento e la posizione giuridica.

Sospensione Esecuzione Pena

Alla stregua di tutte le altre tipologie di misure alternative alla detenzione esposte ai punti precedenti, anche per la casistica della 'Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90) ' è previsto un intervento per allineare la funzione alla 'concessione' e 'ratifica' previste in ottemperanza all' art. 678 comma 1-ter c.p.p. (D.lgs. 123/2018).

La funzione viene attivata dal menu che si presenta attivando la funzione Decisioni della Sorveglianza/Sospensione Esecuzione Pena (fig. 50)



Nell'attuale funzione di Concessione è necessario prevedere le implementazioni relative ai punti evidenziati in rosso nella figura che segue:

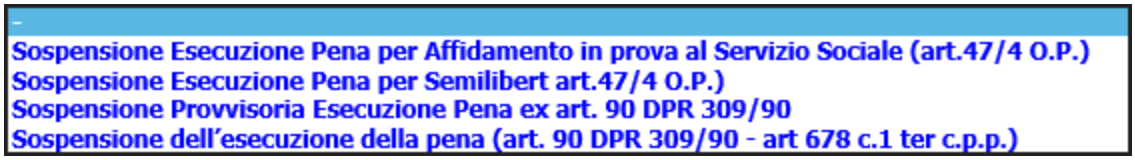


Figura 56: Concessione/Ratifica Sospensione Esecuzione Pena

Dal link che apre la pop-up delle ordinanze della Sorveglianza, il sistema deve pertanto recuperare ed elencare le ordinanze relative alla concessione della misura di Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e i decreti/ordinanze di 'ratifica' della misura di Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.) , mentre per il campo 'Oggetto

Provvedimento', nella combo box corrispondente deve essere prevista la voce 'Sospensione dell'esecuzione della pena (art. 90 DPR 309/90 - art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '.

Il campo Oggetto Provvedimento, nella relativa combo box, conterrà i seguenti valori:



Nella form viene aggiunto il campo **Esito Provvedimento**, la cui combo box presenterà i seguenti valori:



Per le ordinanze/decreti con esito '**Conferma Decisione del Magistrato Relatore**' nella pagina di pop-up che si apre dal link su menzionato, occorre prevedere anche la visualizzazione dell'anno e numero dell'ordinanza provvisoria recepito dalla Sorveglianza.

Inoltre, la pagina va integrata anche con i campi anno e numero dell'ordinanza provvisoria a cui la 'ratifica' si riferisce. Tali informazioni devono essere recepite dal provvedimento della sorveglianza selezionato in pop-up.

Al 'conferma' dell'inserimento il sistema inserirà un provvedimento di Ratifica Applicazione Provvisoria Sospensione Esecuzione Pena (art. 678 c1 ter) e presenterà la pagina di dettaglio con tutti i dati del provvedimento, in particolare la 'nuova' descrizione dell'oggetto dell'ordinanza/decreto selezionato e gli estremi (anno/numero) dell'ordinanza provvisoria.

Dalla pagina di dettaglio deve essere possibile 'stampare', 'validare' o 'modificare' il provvedimento di applicazione provvisoria alla Semilibertà, oltre a poter Tornare Indietro, tasto  .

La pagina di emissione della concessione della Semilibertà, attualmente prevede l'inserimento manuale del provvedimento e tale comportamento non deve essere precluso, pertanto tutti i campi della sezione 'Dati Tribunale della Sorveglianza ' devono essere editabili.

La nuova descrizione deve essere prevista anche in fase di stampa ed in virtù di ciò, è necessario modificare i template preesistenti e/o introdurre un **nuovo template** di stampa da associare alla 'ratifica' dell'Applicazione provvisoria sospensione esecuzione della pena.

Così come già previsto in merito alle altre misure, anche per la Sospensione Esecuzione Pena è necessario prevedere l'allineamento delle descrizioni nella funzione di 'Elenco Provvedimento del PM', gestire lo stato del procedimento e la posizione giuridica.

4.3.3 REQ-SIE-009-15 SIEP - Aggiornamento della funzione di riepilogo ispettivo e Statistiche lavoro magistrati

A seguito dei nuovi interventi previsti per la scheda in oggetto, è necessario aggiornare l'attuale funzione di 'Statistica Attività Magistrati' e 'Riepilogo Ispettivo'.

Nello specifico, per la statistica attività magistrati, nel file excel generato è richiesto di integrare le sezioni attinenti alle Ammissioni Provvisorie delle Misure Alternative e alle Ratifiche delle Misure Alternative.

Gli interventi specificati si intendono da applicare nell'ambito degli uffici PM (Procura Ordinaria maggiorenni) e PMM (Procura Ordinaria minorenni).

A	B	C
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO		
Tel. 011/432.8727 - 432.7385 - 432.8723 - 432.8737 - Fax 011/432.7747 - 432.8739		
Statistica lavoro magistrati del 21/06/2020		
Periodo dal 01/06/2020 al 20/06/2020		
RIEPILOGO GENERALE	**2020**	**TOTALE**
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Affidamento Servizio Sociale	**1**	**1**
DI CUI		
Affidamento in Prova ex art. 47 O.P. (già in espiazione di Pena)	1	1
Affidamento in Prova ex art. 47 quater O.P. (già in espiazione di Pena)	0	0
Affidamento Servizio Sociale ex art. 47 O.P. (Libero)	0	0
Affidamento Servizio Sociale ex art. 47 quater O.P. (Libero)	0	0
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90 (Libero)	0	0
Affidamento Terapeutico ex art. 94 co. 2 DPR 309/90 (già in espiazione di Pena)	0	0
Affidamento Terapeutico ex art. 94 co. 2 DPR 309/90 (ammissione provvisoria)	0	0
Affidamento Terapeutico ex art. 47 co. 4 L. 354/75 (ammissione provvisoria)	0	0
Affidamento Servizio Sociale ex art. 47 O.P. (ammissione provvisoria)	0	0
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento in Prova	0	0
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento ex art. 94 DPR 309/90	0	0
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento art. 47 quater o.p.	0	0
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento in Prova (già in espiazione di Pena)	0	0
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento ex art. 94 DPR 309/90 (già in espiazione di Pena)	0	0
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento art. 47 quater o.p. (già in espiazione di Pena)	0	0
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Detenzione Domiciliare	**0**	**0**

Figura 57: file Excel per Statistica Attività Magistrati

Invece, per quanto riguarda il riepilogo ispettivo, occorre innanzitutto allineare la pagina attualmente presente con le nuove categorie di provvedimenti legati all'implementazione del d.lgs. 123/2018:

- Applicazione provvisoria Affidamento al Servizio Sociale (Art. 47 O.P.)
- Applicazione provvisoria Affidamento Servizio Sociale (ex art. 94 DPR 309/90)
- Applicazione provvisoria Detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P.)
- Applicazione Provvisoria a Semilibertà (art. 50 comma 1 O.P.);
- Applicazione Provvisoria a Sospensione Esecuzione Pena (art. 90 DPR 309/90);

- Ratifica Applicazione Provvisoria a Affidamento in Prova al Servizio Sociale (art. 47 O.P.);
- Ratifica Applicazione provvisoria Affidamento Servizio Sociale (ex art. 94 DPR 309/90)
- Ratifica Applicazione Provvisoria a Detenzione Domiciliare (art. 678 c1 ter);
- Ratifica Applicazione Provvisoria a Semilibertà (art. 678 c1 ter);
- Ratifica Applicazione Provvisoria Sospensione Esecuzione Pena (art. 678 c1 ter);



Figura 58: Pagina di Ricerca Riepilogo Ispettivo

Poi, in base alla categoria selezionata, integrare il file excel riportando le informazioni così come previsto per le categorie già presenti a sistema. A seguire un esempio dii output del file.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Tel. 011/432.8727 - 432.7385 - 432.8723 - 432.8737 - Fax 011/432.7747 - 432.8739

ELENCO NUMERICO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI ALLA DATA DEL 21-06-2020, DISTINTE PER ANNO E SECONDO LO STATO DI ESECUZIONE

PROCEDIMENTI IN CORSO DI ESPIAZIONE DELLA PENA		
In corso di espiazione		
Ammissione Provvisoria a Detenzione Domiciliare (art. 678 c1 ter)		
ANNO 2020 - TORINO		
10		
	TOTALE ANNO	1
	TOTALE GENERALE	1

Figura 59: file Excel per riepilogo ispettivo

4.4 Gestione dei Template – Sottosistema SIUS e SIEP

Con lo scopo di facilitare l'individuazione degli interventi affini al 'modulo' dei template, per ogni requisito si esplicita la necessità di creazione di nuovi template o alla modifica di template già esistenti.

REQ-SIE-009-01 TDS/TDSM - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.)

- Per provvedimenti con contenuto di Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) che seguono, per varie ipotesi il 'rito ordinario', saranno agganciati i templati ad oggi già presenti a sistema per le ordinanze di 'Affidamento in Prova', 'Semilibertà, 'Detenzione Domiciliare e 'Sospensione Pena';

REQ-SIE-009-02 TDS/TDSM - Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione

- Creazione di un nuovo template per 'Decreto di Designazione' da agganciare alla stampa del dettaglio del decreto;
- Integrazione di informazioni su template di stampa fascicolo (SIUS_ST_STAMPAFASCICOLO.rtf) per visualizzare il magistrato designato;

REQ-SIE-009-03 TDS/TDSM - Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria

- Creazione di un nuovo template per 'Ordinanza di Ammissione Provvisoria' per Affidamento al Servizio Sociale
- Creazione di un nuovo template per 'Ordinanza di Ammissione Provvisoria' per Detenzione Domiciliare
- Creazione di un nuovo template per 'Ordinanza di Ammissione Provvisoria' per Semilibertà
- Creazione di un nuovo template per 'Ordinanza di Ammissione Provvisoria' per Sospensione Esecuzione Pena

REQ-SIE-009-04 TDS/TDSM - Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria

- Intervenire sui template di cui al REQ-SIE-009-03, prevedendo la stampa della data di esecutività inserita a sistema.
- Integrazione di informazioni sul template di stampa fascicolo (SIUS_ST_STAMPAFASCICOLO.rtf) per visualizzare la data di esecutività.

REQ-SIE-009-05 TDS/TDSM - Provvedimento di Conferma Ordinanza Applicazione Provvisoria

- Creazione di un nuovo template per ordinanza di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente all' Affidamento al Servizio Sociale
- Creazione di un nuovo template per decreto di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente all' Affidamento al Servizio Sociale
- Creazione di un nuovo template per ordinanza di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Detenzione Domiciliare;
- Creazione di un nuovo template per decreto di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Detenzione Domiciliare;
- Creazione di un nuovo template per ordinanza di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Semilibertà;
- Creazione di un nuovo template per decreto di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Semilibertà;
- Creazione di un nuovo template per ordinanza di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Sospensione dell'Esecuzione della Pena;

- Creazione di un nuovo template per decreto di 'Conferma' per Concessione Misura Alternativa (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) relativamente alla Sospensione dell'Esecuzione della Pena;
- Integrazione di informazioni su template di stampa fascicolo (SIUS_ST_STAMPAFASCICOLO.rtf) per visualizzare la decisione di conferma.

REQ-SIE-009-09 TDS/TDSM Modifica pagina richiesta atti istruttori

Per questo requisito si rimanda al par. 4.2.8, dove esiste già un elenco completo dii template da modificare.

REQ-SIE-009-12 SIEP - 'Applicazione Provvisoria misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '

- Creazione di nuovo template di stampa da associare al provvedimento SIEP relativo all' Applicazione Provvisoria art.678 c1 ter per l'Affidamento;
- Creazione di nuovo template di stampa da associare al provvedimento SIEP relativo all' Applicazione Provvisoria art.678 c1 ter per la Detenzione Domiciliare;
- Creazione di nuovo template di stampa da associare al provvedimento SIEP relativo all' Applicazione Provvisoria art.678 c1 ter per Semilibertà;
- Creazione di nuovo template di stampa da associare al provvedimento SIEP relativo all' Applicazione Provvisoria art.678 c1 ter per Sospensione Esecuzione della Pena;

REQ-SIE-009-13 SIEP – 'Conferma dell'Applicazione Provvisoria misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '

- Creazione di nuovo template di stampa da associare al provvedimento SIEP relativo alla 'Conferma dell'Applicazione Provvisoria art.678 c1 ter' per l'Affidamento
- Creazione di nuovo template di stampa da associare al provvedimento SIEP relativo alla 'Conferma dell'Applicazione Provvisoria art.678 c1 ter' per la Detenzione Domiciliare.
- Creazione di nuovo template di stampa da associare al provvedimento SIEP relativo alla 'Conferma dell'Applicazione Provvisoria art.678 c1 ter' per Semilibertà
- Creazione di nuovo template di stampa da associare al provvedimento SIEP relativo alla 'Conferma dell'Applicazione Provvisoria art.678 c1 ter' per Sospensione Esecuzione della Pena

REQ-SIE-009-14 SIEP - 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '

- Per provvedimenti con contenuto di Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) che, lato Sorveglianza, hanno seguito per varie ipotesi il 'rito ordinario', lato Procura, saranno agganciati i templati ad oggi già presenti a sistema per le comunicazioni/ordini di esecuzione per 'Affidamento in Prova', 'Semilibertà, 'Detenzione Domiciliare e 'Sospensione Pena';

Ci si riserva, in ogni caso, la possibilità di dover intervenire per ulteriori integrazioni.

Inoltre ci si riserva di verificare, in fase di realizzazione della MEV, la necessità di creare nuovi template piuttosto che intervenire, utilizzando delle variabili ad hoc, sui template già esistenti.

4.5 Moduli sw

L'intervento software riguarderà il progetto SIES. In particolare per quanto attiene a questa prima fase, le classi coinvolte saranno relative soprattutto ai package java relativi a sius e siep.

Il pacchetto interessato è, in ogni caso, il sies.war.

4.6 Interfacce utente

Le interfacce utente sono state esplicitate nella descrizione dell'intervento per ogni singolo requisito.

4.7 Basi dati

Nel seguente paragrafo sono elencate le attività inerenti alla banca dati per ogni requisito individuato ai paragrafi precedenti.

4.7.1 Base Dati - REQ-SIE-009-01 TDS - Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) e TDSM - Concessione misure penali di comunità/misure alternative alla detenzione (art. 678 comma 1 ter c.p.p.)

Per censire i due nuovi contenuti, nella tabella **cg_refs_code**, devono essere aggiunti due nuovi valori per il dominio OGGETTO_PROCEDIMENTO.

Sempre nella tabella **cg_refs_code**, devono essere mappati gli oggetti relativi ai nuovi contenuti, prevedendo dei nuovi record per il dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO.

Sempre nella tabella **cg_refs_code**, devono essere mappati gli esiti relativi ai nuovi contenuti, prevedendo dei nuovi record per il dominio ESITO_TENORE.

4.7.2 Base Dati - REQ-SIE-009-02 (TDS/TDSM - Emissione del Decreto Presidenziale di Designazione)

Per censire la nuova funzione (Decreto Presidenziale di Designazione) occorre registrare l'informazione sulle seguenti tabelle:

- ✓ funzione
- ✓ funzione_profilo
- ✓ relazione_funzioni

In fase di iscrizione del Decreto, il sistema registra i dati nella tabella DEPOSITO_DECRETO, EVENTO e TENORE

La tabella DEPOSITO_DECRETO deve prevedere dei nuovi campi per registrare la data di Termine Emissione dell'ordinanza di Ammissione Provvisoria.

Per censire il nuovo stato procedimento, nella tabella **cg_refs_code**, deve essere aggiunto un nuovo valore per il dominio STATO_PROCEDIMENTO.

Per censire il nuovo esito, nella tabella **cg_refs_code**, deve essere aggiunto un nuovo valore per il dominio ESITO_TENORE.

Per censire il nuovo stato procedimento, nella tabella **cg_refs_code**, deve essere aggiunto un nuovo valore per il dominio TIPO_DECRETO (Decreto Designazione).

Per la registrazione del codice magistrato designato è necessario integrare un nuovo campo nelle seguenti tabelle: **EVENTO**, **TENORE** e **DEPOSITO_DECRETO**.

Per la registrazione del nuovo template da associare al decreto di designazione magistrato, occorre prevedere un nuovo record nella tabella **template.**

4.7.3 Base Dati - REQ-SIE-009-03 (TDS/TDSM - Emissione Ordinanza Applicazione Provvisoria)

Per censire la nuova funzione (Ordinanza Applicazione Provvisoria M.A.) occorre registrare l'informazione sulle seguenti tabelle:

- ✓ funzione
- ✓ funzione_profilo
- ✓ relazione_funzioni

Prevedere una nuova Tipologia Ordinanza: ordinanza provvisoria

Per la creazione della nuova tipologia di ordinanza (ordinanza provvisoria), censire il dato nella tabella **cg_refs_code**, nella quale deve essere aggiunto un nuovo valore per il dominio TIPO_ATTO.

Aggiungere nuovi campi in tabella **deposito_ordinanza_pc** per gestire il flag 'Atti trasmessi al Presidente'.

Per censire il nuovo stato procedimento, nella tabella **cg_refs_code**, deve essere aggiunto un nuovo valore per il dominio STATO_PROCEDIMENTO (atti trasmessi al Presidente).

Per la registrazione i nuovi template da associare alle ordinanze di Applicazione Provvisoria, occorre prevedere nuovi record nella tabella **template.**

4.7.4 Base Dati - REQ-SIE-009-04 (TDS/TDSM - Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria)

Per censire la nuova funzione (Registrazione data Esecutività Ordinanza Applicazione Provvisoria) occorre registrare l'informazione sulle seguenti tabelle:

- ✓ funzione
- ✓ funzione_profilo
- ✓ relazione_funzioni

Aggiungere nuovi campi in tabella **deposito_ordinanza_pc** per gestire i campi di Data Esecutività dell'ordinanza.

4.7.5 Base Dati - REQ-SIE-009-05 (TDS/TDSM - Provvedimento di Conferma Ordinanza Applicazione Provvisoria)

Per questo requisito sono previsti nuovi valori ad integrazione delle attività già descritte in REQ-SIE-009-01. Quindi per questo requisito sono da considerare le attività del requisito REQ-SIE-009-01.

4.7.6 Base Dati - REQ-SIE-009- 06 (TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Non Emesse (Trasmessi Atti al Presidente))

Nessun intervento strutturale a tabelle.

4.7.7 Base Dati - REQ-SIE-009- 07 (TDS/TDSM - Statistica Ordinanze Provvisorie Esecutive senza decisione del Collegio)

Nessun intervento strutturale a tabelle.

4.7.8 Base Dati - REQ-SIE-009- 08 (Aggiornamento Statistica Movimento Provvedimenti per Oggetti)

Modificare la procedura **stato_oggetti_sius** presente nel package Oracle ISPETTORATO_SIUS.

4.7.9 Base Dai - REQ-SIE-009- 09 (Modifica pagina Richiesta Atti Istruttori)

Per registrare il valore del nuovo campo previsto per il requisito in oggetto, nella tabella **NOTIFICA**, deve essere aggiunto un nuovo campo DATA_RESTITUZIONE_ATTO.

4.7.10 Base Dati - REQ-SIE-009- 10 (Statistica Atti Istruttori con Data Restituzione)

Per censire la nuova funzione (Statistica Atti Istruttori) occorre registrare l'informazione sulle seguenti tabelle:

- ✓ funzione
- ✓ funzione_profilo

- ✓ relazione_funzioni

4.7.11 Base Dati - REQ-SIE-009-11 (UDS – TDS Integrazione Lista Mittente Atto)

Per censire la nuova voce da visualizzare nella combo box 'mittente', nella tabella **cg_refs_code**, deve essere aggiunto un nuovo valore per il dominio MITTENTE_ATTO.

4.7.12 Base Dati - REQ-SIE-009-12 SIEP - 'Concessione misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '

Nella tabella **cg_refs_code**, devono essere mappati gli oggetti relativi ai nuovi contenuti, prevedendo dei nuovi record per il dominio MOTIVO_PROVVEDIMENTO, collegati a quelli previsti per SIUS.

4.7.13 Base Dati - REQ-SIE-009-13 SIEP - 'Ammissione Provvisoria misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '

Per la casistica di Semilibertà e di Sospensione Esecuzione della Pena, per le quali è prevista una gestione ex-novo dell'Ammissione Provvisoria, le tabelle interessate in INSERT e LETTURA sono:

- ✓ Evento
- ✓ Deposito_Decreto
- ✓ Deposito_Ordinanza
- ✓ Tenore
- ✓ Misura_Alternativa
- ✓ Notifica

Per la registrazione dei nuovi template, invece, occorre prevedere dei record nella tabella template.

4.7.14 Base Dati - REQ-SIE-009-14 SIEP – 'Conferma Ammissione Provvisoria misure alternative (art. 678 comma 1-ter c.p.p.) '

Aggiungere nuovi campi in tabella **misura_alternativa** per gestire i nuovi campi per anno e numero dell'ordinanza provvisoria.

Per la registrazione dei nuovi template da associare al contenuto introdotto per il requisito in oggetto, occorre prevedere dei record nella tabella template.

4.7.15 Base Dati - REQ-SIE-009-15 SIEP - Aggiornamento della funzione di riepilogo ispettivo e Statistiche lavoro magistrati

Modificare la procedura **Attivita_Magistrati** e **stat_provvedimenti** presente nel package Oracle ISPETTORATO.

5 Piano delle attività

5.1 Ciclo di sviluppo

Il ciclo di sviluppo utilizzato è quello Waterfall.

5.2 Piano delle attività

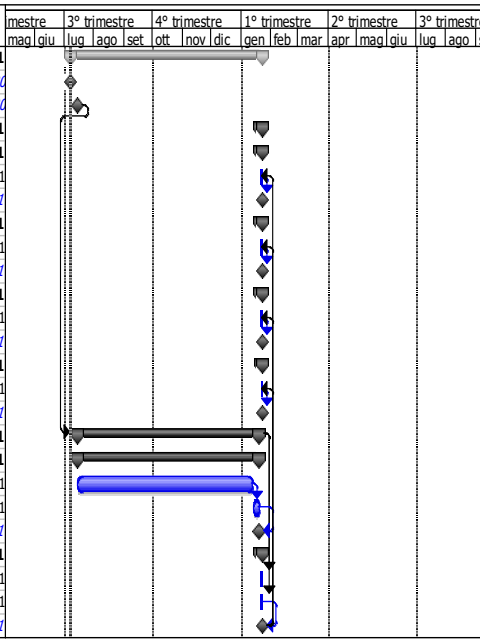
L'avvio delle attività è legato all'approvazione del presente documento.

Fase	Descrizione attività	Data Inizio Attività	Data Consegna Prevista
FASE 1	Realizzazione di quanto previsto nel presente documento in relazione al d.lgs. 123/2018 per SIUS e SIEP	Data di approvazione del presente documento	Fare riferimento al GANTT
FASE 2	Realizzazione delle funzionalità di revoca e sostituzione delle misure alternative secondo quanto introdotto dal d.lgs. 123/2018 per SIUS e SIEP	Successiva al termine dalla FASE 1	n.a
FASE 3	Realizzazione interventi per d.lgs. 121/2018. Per quest'ultima fase ci si riserva di suddividere ulteriormente l'intervento in più sotto fasi.	Successiva al termine dalla FASE 2	n.a

5.3 Gantt

Di seguito si riporta il gantt delle attività.

ID	WBS	tar	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
0			**MEV Scheda-2019_009-SIES_FASE-1_D.lgs.123-2018**	**133 g**	**mar 07/07/20**	**gio 21/01/21**
1	*D*		***Consegna Specifiche di Intervento 1.0***	*0 g*	*mar 07/07/20*	*mar 07/07/20*
2	*E*		***Approvazione Specifiche di Intervento***	*0 g*	*mar 14/07/20*	*mar 14/07/20*
3	**F**		**DEL.1 - Documentazione**	**3 g**	**mar 19/01/21**	**gio 21/01/21**
4	**F.7**		**DEL. 1 - FP - Modulo di Conteggio FP Consuntivo**	**2 g**	**mer 20/01/21**	**gio 21/01/21**
5	F.7.3		DEL. 1 - FP - Modulo di Conteggio FP - Redigere documento	2 g	mer 20/01/21	gio 21/01/21
6	*F.7.4*		*DEL. 1 - FP - Modulo di Conteggio FP inviato al Cliente per appro*	*0 g*	*gio 21/01/21*	*gio 21/01/21*
7	**F.8**		**DEL. 1 - PT - Documento Piano di Test**	**3 g**	**mar 19/01/21**	**gio 21/01/21**
8	F.8.3		DEL. 1 - PT - Documento Piano di Test - Redigere documento	3 g	mar 19/01/21	gio 21/01/21
9	*F.8.4*		*DEL. 1 - PT - Documento Piano di Test inviato al Cliente per appr*	*0 g*	*gio 21/01/21*	*gio 21/01/21*
10	**F.9**		**DEL. 1 - PT - Manuale Utente**	**3 g**	**mar 19/01/21**	**gio 21/01/21**
11	F.9.3		DEL. 1 - PT - Documento Manuale Utente - Redigere documento	3 g	mar 19/01/21	gio 21/01/21
12	*F.9.4*		*DEL. 1 - PT - Documento Manuale Utente inviato al Cliente per ap*	*0 g*	*gio 21/01/21*	*gio 21/01/21*
13	**F.10**		**DEL. 1 - PT - Piano di Rilascio**	**1 g**	**gio 21/01/21**	**gio 21/01/21**
14	F.10.3		DEL. 1 - PT - Documento Piano di Rilascio - Redigere documento	1 g	gio 21/01/21	gio 21/01/21
15	*F.10.4*		*DEL. 1 - PT - Documento Piano di Rilascio inviato al Cliente per ap*	*0 g*	*gio 21/01/21*	*gio 21/01/21*
16	**G**		**DEL.1 - REALIZZAZIONE**	**125 g**	**mar 14/07/20**	**lun 18/01/21**
17	**G.2**		**DEL.1 - SW - Prodotto sw in formato sorgente e librerie**	**125 g**	**mar 14/07/20**	**lun 18/01/21**
18	G.2.4		DEL.1 - SW - Realizzazione e Unit Test	120 g	mar 14/07/20	lun 11/01/21
19	G.2.5		DEL.1 - SW - Correggere anomalie	5 g	mar 12/01/21	lun 18/01/21
20	*G.2.6*		*DEL.1 - SW - Implementazione e Unit Test completato*	*0 g*	*lun 18/01/21*	*lun 18/01/21*
21	**H**		**DEL.1 - (SYSTEM / INTEGRATION) TEST (VER)**	**3 g**	**mar 19/01/21**	**gio 21/01/21**
22	H.3		DEL.1 - TEST - Eseguire (system/integration) test	3 g	mar 19/01/21	gio 21/01/21
23	H.4		DEL.1 - TEST - Correggere anomalie	3 g	mar 19/01/21	gio 21/01/21
24	*I*		**DEL.1 - Termine Realizzazione -Pronti alla verifica di conformità**	*0 g*	*gio 21/01/21*	*gio 21/01/21*



5.4 Vincoli

N.A.

5.5 Luogo di lavoro

Le attività saranno espletate presso le sedi del RTI o presso la sede della DGSIA.

6 Dimensionamento

6.1 Stima dell'effort previsto

La stima prevista per l'obiettivo in esame è di 184.761,00 €

6.2 Dettaglio costi

Si riportano di seguito il dettaglio dei costi:

	N°	€	Totale
ADD-Front End (PL)	246	162	39.852,00 €
CHG-Front End (PL)	618	81	50.058,00 €
DEL-Front End (PL)	0	16,2	- €
Totale-Front End (PL)			89.910,00 €
ADD-Back End (DL)	260	162	42.120,00 €
CHG-Back End (DL)	651	81	52.731,00 €
DEL-Back End (DL)	0	16,2	- €
Totale-BackEnd (DL)			94.851,00 €
			184.761,00 €